Р Е Г Л А М Е Н Т
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН)
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Принят постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2022 года ГС № 1150-VI

(в ред. постановлений от 20 апреля 2023 года ГС № 1246-V,
от 8 июня 2023 года ГС № 1275-VI)

Якутск, 2023

О г л а в л е н и е

Глава 1.	Общие положения …….	4
Глава 2.	Органы Государственного Собрания. Депутатские объединения. Должностные лица Государственного Собрания …….	8
Глава 3.	Формы работы Государственного Собрания ……..	20
Глава 4.	Первое пленарное заседание …….	30
Глава 5.	Пленарные заседания ……	38
Глава 6.	Рассмотрение и принятие Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» ……	57
Глава 7.	Рассмотрение и принятие законов Республики Саха (Якутия)	62
Глава 8.	Рассмотрение проектов постановлений ……..	85
Глава 9.	Рассмотрение протеста, представления Прокурора Республики Саха (Якутия) ……...	88
Глава 10.	Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных законов …….	92
Глава 11	Рассмотрение и принятие обращений Государственного Собрания в Конституционный суд Российской Федерации	99
Глава 12.	Рассмотрение Государственным Собранием вопросов об избрании, о назначении, даче согласия на назначение на государственные и иные должности ……	102
Глава 13.	Рассмотрение Государственным Собранием отчетов и докладов должностных лиц ……..	150
Глава 14.	Выражение недоверия Главе Республики Саха (Якутия), Правительству Республики Саха (Якутия), членам Правительства Республики Саха (Якутия) ……..	160

Глава 15. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к ведению Государственного Собрания ……. 170
Глава 16. Межпарламентское сотрудничество Государственного Собрания …….. 177
Глава 17. Обеспечение деятельности Государственного Собрания ….. 178
Глава 18. Заключительные положения …….. 179

Р Е Г Л А М Е Н Т
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН)
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Регламента

Настоящий Регламент в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), Конституционным законом Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года 35-З № 401-II «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» устанавливает принципы деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), определяет внутреннюю структуру, порядок образования постоянных комитетов и комиссий, избрания должностных лиц, созыва и проведения пленарных заседаний Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), законодательную процедуру и порядок принятия постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), а также регулирует иные вопросы деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), постоянных комитетов, комиссий и должностных лиц Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Статья 2. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии с Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия) Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

(далее – Государственное Собрание) – парламент республики – является представительным, законодательным и контрольным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).

2. Государственное Собрание – постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти Республики Саха (Якутия).

3. Образование, формирование и деятельность Государственного Собрания регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), законодательством Республики Саха (Якутия), Конституционным законом Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года 35-З № 401-II «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» и настоящим Регламентом.

Статья 3. Принципы деятельности Государственного Собрания

Деятельность Государственного Собрания основывается на самостоятельном осуществлении принадлежащих ему полномочий, коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, гласности, учете мнений избирателей, привлечении граждан к управлению государственными и общественными делами.

Статья 4. Сессия Государственного Собрания

1. Сессия Государственного Собрания – период времени в календарном году, в течение которого Государственное Собрание осуществляет деятельность в предусмотренных законодательством формах.

2. Деятельность Государственного Собрания в календарном году осуществляется в период двух сессий:

1) весенней сессии – с 15 января по 15 июля;

2) осенней сессии – с 15 сентября по 30 декабря.

Статья 5. Планирование деятельности Государственного Собрания

1. Деятельность Государственного Собрания осуществляется в соответствии с примерной программой деятельности Государственного Собрания на очередную сессию, состоящей из двух разделов:

1) нормотворческая деятельность;

2) мероприятия Государственного Собрания.

2. Председатели постоянных комитетов, комиссий Государственного Собрания информируют субъектов права законодательной инициативы о начале формирования примерной программы деятельности Государственного Собрания на очередную сессию.

3. Субъекты права законодательной инициативы направляют в постоянные комитеты, комиссии Государственного Собрания предложения для включения их в примерную программу деятельности Государственного Собрания на весеннюю сессию до 20 ноября, на осеннюю сессию до 1 июня.

4. Постоянные комитеты, комиссии Государственного Собрания рассматривают предложения, поступившие от субъектов права законодательной инициативы, формируют на их основе свои планы работы и утверждают их соответствующими решениями. Утвержденные планы работы постоянных комитетов, комиссий Государственного Собрания направляются в Контрольный комитет Государственного Собрания на весеннюю сессию до 1 декабря, на осеннюю сессию до 10 июня.

5. Проект примерной программы деятельности Государственного Собрания на очередную сессию формируется Контрольным комитетом Государственного Собрания на основании планов работы постоянных комитетов, комиссий Государственного Собрания не позднее чем за десять дней до открытия последнего пленарного заседания Государственного Собрания текущей сессии.

6. Постановление Государственного Собрания о примерной программе деятельности Государственного Собрания на очередную сессию принимается на последнем пленарном заседании Государственного Собрания текущей сессии.

7. Контроль за исполнением примерной программы деятельности Государственного Собрания на очередную сессию осуществляется Председателем Государственного Собрания.

8. Контрольный комитет Государственного Собрания по итогам текущей сессии представляет Председателю Государственного Собрания информацию об исполнении примерной программы деятельности Государственного Собрания.

Статья 6. Официальные источники информации Государственного Собрания

1. Официальным периодическим изданием Государственного Собрания является парламентская газета «Ил Тумэн».

2. Официальным информационным ресурсом, освещающим деятельность Государственного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), является официальный сайт Государственного Собрания.

3. Информация о деятельности Государственного Собрания публикуется в государственных средствах массовой информации и размещается на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

4. Законы Республики Саха (Якутия), постановления Государственного Собрания и иная официальная информация подлежат размещению на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

Глава 2. Органы Государственного Собрания. Депутатские объединения. Должностные лица Государственного Собрания

Статья 7. Совет Государственного Собрания

1. Совет Государственного Собрания создается для предварительной подготовки и рассмотрения организационных вопросов деятельности Государственного Собрания, оперативного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Государственного Собрания, координации деятельности постоянных комитетов, комиссий Государственного Собрания, а также для предварительного рассмотрения проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Совет Государственного Собрания является постоянно действующим органом Государственного Собрания.

3. В состав Совета Государственного Собрания входят по должности:

1) Председатель Государственного Собрания;

2) заместители Председателя Государственного Собрания;

3) председатели постоянных комитетов, комиссий Государственного Собрания.

4. Совет Государственного Собрания:

1) в период между пленарными заседаниями координирует работу по подготовке постоянными комитетами, комиссиями Государственного Собрания вопросов, вносимых на пленарное заседание Государственного Собрания;

2) обсуждает степень подготовки вопросов, вносимых на пленарное заседание Государственного Собрания;

3) рассматривает повестку пленарного заседания Государственного Собрания;

4) осуществляет контроль за своевременным рассмотрением и реализацией предложений и замечаний народных депутатов Республики Саха

(Якутия) (далее – депутаты), высказанных на пленарных заседаниях Государственного Собрания;

5) рассматривает вопросы межпарламентского сотрудничества Государственного Собрания;

6) рассматривает вопросы организационного, материально-технического и информационного обеспечения деятельности Государственного Собрания;

7) заслушивает информацию председателей постоянных комитетов Государственного Собрания о ходе подготовки законопроектов, находящихся на рассмотрении постоянных комитетов Государственного Собрания;

8) осуществляет предварительное рассмотрение проектов федеральных законов, поступивших в Государственное Собрание от субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, подготовленных к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) в качестве законодательной инициативы Государственного Собрания;

9) рассматривает иные вопросы в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 8. Комитеты Государственного Собрания

1. Государственное Собрание образует постоянные комитеты, комиссии (далее – комитет). Наименования комитетов, их персональный состав утверждаются Государственным Собранием большинством голосов от установленного числа депутатов.

2. Председатели комитетов и их заместители избираются большинством голосов от установленного числа депутатов.

3. Предложения по наименованию комитетов, кандидатурам председателей комитетов вносятся Председателем Государственного Собрания.

4. Количественный состав комитета не может быть менее пяти и более семнадцати депутатов.

5. Формирование состава комитета осуществляется с учетом письменных заявлений депутатов, профессионального образования и опыта, общественно-политической деятельности в предшествующий период, иных значимых обстоятельств.

6. Предложения по кандидатурам заместителей председателей комитетов и составу комитетов вносятся Председателем Государственного Собрания по согласованию с председателями комитетов.

7. Полномочия комитетов:

1) осуществление подготовки и предварительного рассмотрения законопроектов и постановлений;

2) организация парламентских слушаний, «правительственных часов», «муниципальных часов», «круглых столов» и иных мероприятий;

3) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов;

4) дача заключения на соответствующие положения проекта закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и внесение по ним предложений;

5) внесение предложений по повестке пленарного заседания Государственного Собрания;

6) обращение с предложениями в Государственное Собрание или к Председателю Государственного Собрания о вынесении на обсуждение населения наиболее важных вопросов, затрагивающих интересы населения;

7) заслушивание сообщений государственных органов, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к ведению комитетов;

8) выполнение поручений Государственного Собрания и Председателя Государственного Собрания, связанных с подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Государственного Собрания, а также с осуществлением контрольных функций Государственного Собрания;

9) назначение своих докладчиков или содокладчиков по вопросам, внесенным на рассмотрение Государственного Собрания;

10) принятие соответствующих решений в рамках своих полномочий;

11) решение вопросов организации своей деятельности.

8. Предметы ведения комитетов утверждаются распоряжением Председателя Государственного Собрания.

9. Комитеты вправе запрашивать необходимые для их деятельности материалы и документы, привлекать к своей работе специалистов в качестве консультантов и экспертов.

10. Работа в составе комитета является обязанностью депутата. Депутат, за исключением Председателя Государственного Собрания, обязан состоять в одном из комитетов, но не может быть членом более трех комитетов.

11. Депутат вправе перейти из одного комитета в другой комитет, выйти из состава комитета на основании личного заявления. Указанное заявление направляется депутатом Председателю Государственного Собрания. Председатель Государственного Собрания направляет заявление депутата в соответствующий комитет и в мандатную и регламентную комиссию Государственного Собрания для рассмотрения.

12. Предложения по изменению персонального состава комитетов вносятся на рассмотрение Государственного Собрания мандатной и регламентной комиссией Государственного Собрания по согласованию с председателями комитетов.

13. Деятельность комитета осуществляется под руководством председателя комитета.

Статья 9. Мандатная и регламентная комиссия Государственного Собрания

1. Мандатная и регламентная комиссия Государственного Собрания (далее в настоящей статье – Комиссия) является постоянно действующей комиссией Государственного Собрания.

2. Комиссия образуется из числа депутатов решением Государственного Собрания в составе председателя, заместителя председателя и членов в соответствии с настоящим Регламентом.

3. Полномочия Комиссии:

1) предварительное рассмотрение и подготовка к рассмотрению Государственным Собранием вопросов о подтверждении, досрочном прекращении полномочий депутата;

2) рассмотрение вопросов о статусе депутата;

3) рассмотрение проектов правовых актов о депутатской этике;

4) рассмотрение вопросов о нарушении депутатской этики;

5) рассмотрение вопросов о внесении изменений в настоящий Регламент и разработка соответствующих проектов постановлений Государственного Собрания;

6) регистрация депутатских объединений;

7) рассмотрение вопросов о форме регистрационного удостоверения и вручении регистрационного удостоверения;

8) рассмотрение вопросов соблюдения депутатами антикоррупционного законодательства;

9) утверждение формы бюллетеней для тайного голосования;

10) обеспечение соблюдения положений настоящего Регламента на пленарных заседаниях Государственного Собрания и на заседаниях Совета Государственного Собрания;

11) решение иных вопросов в соответствии с настоящим Регламентом.

4. Председатель Комиссии в случае нарушения положений настоящего Регламента обладает приоритетным правом выступления по процедурному вопросу.

Статья 10. Комиссия Государственного Собрания по установлению идентичности текстов законов Республики Саха (Якутия) на языке саха и русском языке

1. Комиссия Государственного Собрания по установлению идентичности текстов законов Республики Саха (Якутия) на языке саха и русском языке (далее – Комиссия Государственного Собрания по установлению идентичности) является постоянно действующей комиссией Государственного Собрания.

2. Комиссия Государственного Собрания по установлению идентичности образуется из числа депутатов и государственных гражданских служащих аппарата Государственного Собрания в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и, как правило, двух членов.

3. Полномочия Комиссии Государственного Собрания по установлению идентичности:

1) рассмотрение проектов законов Республики Саха (Якутия) для установления идентичности текстов законов на языке саха и русском языке;

2) утверждение заключений об идентичности текстов законов на языке саха и русском языке;

3) взаимодействие с экспертами в области якутской филологии;

4) направление рекомендаций по вопросам своей компетенции;

5) решение вопросов об организации своей деятельности;

6) решение иных вопросов в соответствии с настоящим Регламентом.

4. Порядок работы Комиссии Государственного Собрания по установлению идентичности устанавливается положением, утверждаемым постановлением Государственного Собрания.

Статья 11. Комиссия Государственного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия)

1. Государственное Собрание на срок своих полномочий формирует из числа депутатов и сотрудников аппарата Государственного Собрания Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия) (далее в настоящей статье – Комиссия).

2. Порядок создания и персональный состав Комиссии, порядок ее деятельности и полномочия устанавливаются Законом Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2012 года 1054-З № 1017-IV «О комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия)».

Статья 12. Депутатские объединения

1. Депутаты вправе создавать депутатские объединения в виде фракций.

Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракцию могут входить также депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, и депутаты, избранные в составе списков кандидатов политических партий, прекративших деятельность в связи с ликвидацией или реорганизацией.

2. Депутат вправе состоять только в одной фракции, зарегистрированной в Государственном Собрании.

3. Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, а также депутаты, избранные в составе списков

кандидатов политических партий, прекративших деятельность в связи с ликвидацией или реорганизацией, вправе образовывать депутатские объединения, не являющиеся фракциями.

4. Депутатское объединение обязано уведомить о своем образовании Председателя Государственного Собрания.

5. Регистрация депутатского объединения производится председателем мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания с вручением регистрационного удостоверения.

6. Регистрация депутатского объединения производится на основании следующих документов, представленных на имя председателя мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания:

1) письменного уведомления руководителя депутатского объединения об образовании депутатского объединения, которое должно содержать сведения о его официальном названии, списочном составе, лицах, уполномоченных выступать от имени депутатского объединения и представлять депутатское объединение на пленарных заседаниях Государственного Собрания, заседаниях Совета Государственного Собрания, заседаниях комитетов, а также в органах Государственного Собрания;

2) протокола организационного собрания депутатского объединения;

3) утвержденного положения о депутатском объединении.

7. Депутатское объединение имеет право:

1) взаимодействовать с руководящими органами Государственного Собрания, Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, иными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления, политическими партиями, представителями других депутатских объединений, иными общественными объединениями;

2) в случаях, установленных настоящим Регламентом, участвовать во внесении изменений в персональный состав руководящих органов

Государственного Собрания, комитетов, обсуждать вопросы организации деятельности Государственного Собрания.

8. Об изменениях в официальном названии депутатского объединения, его списочном составе, перечне лиц, уполномоченных выступать от имени депутатского объединения и представлять его на пленарных заседаниях Государственного Собрания, заседаниях Совета Государственного Собрания, заседаниях комитетов, а также в органах Государственного Собрания, руководитель депутатского объединения письменно уведомляет Председателя Государственного Собрания.

9. Информация о деятельности депутатского объединения публикуется (размещается) в официальных источниках информации Государственного Собрания и помещается на информационном стенде.

Статья 13. Временные комиссии Государственного Собрания

1. Государственное Собрание в рамках своих полномочий по вопросам, поставленным в обращениях граждан, общественными объединениями, для проверки данных о событиях и должностных лицах, а также по собственной инициативе может создавать временные комиссии.

2. Порядок деятельности временных комиссий определяется Государственным Собранием. Временные комиссии Государственного Собрания могут привлекать к своей работе ученых, специалистов, не являющихся депутатами.

Статья 14. Председатель Государственного Собрания

1. Председатель Государственного Собрания:

1) руководит деятельностью Государственного Собрания;

2) координирует работу комитетов;

3) обеспечивает исполнение сметы расходов Государственного Собрания;

4) осуществляет взаимодействие Государственного Собрания с Главой Республики Саха (Якутия), Правительством Республики Саха (Якутия),

другими органами государственной власти, а также с органами местного самоуправления;

5) подписывает постановления, принятые Государственным Собранием;

6) представляет Государственное Собрание по его поручению во взаимоотношениях Республики Саха (Якутия) с Российской Федерацией, ее субъектами, а также с иностранными государствами;

7) председательствует на пленарных заседаниях Государственного Собрания или поручает их ведение своему заместителю;

8) обеспечивает исполнение депутатами своих обязанностей;

9) организует законодательную и иную деятельность Государственного Собрания;

10) с правом совещательного голоса участвует в работе комитетов;

11) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Государственного Собрания;

12) созывает пленарные заседания Государственного Собрания;

13) организует взаимодействие Государственного Собрания со средствами массовой информации, с общественностью и политическими партиями;

14) формирует секретариат Председателя Государственного Собрания в соответствии со структурой и штатным расписанием аппарата Государственного Собрания;

15) исполняет иные функции, возложенные на него законодательством, настоящим Регламентом и Государственным Собранием.

2. По вопросам своей компетенции Председатель Государственного Собрания издает распоряжения и дает поручения.

Статья 15. Заместители Председателя Государственного Собрания

1. Распределение обязанностей между заместителями Председателя Государственного Собрания осуществляется Председателем Государственного Собрания и оформляется распоряжением.

2. В период отсутствия Председателя Государственного Собрания либо невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия Председателя Государственного Собрания осуществляет первый заместитель Председателя Государственного Собрания. В случае отсутствия первого заместителя Председателя Государственного Собрания, невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия Председателя Государственного Собрания по соответствующему поручению осуществляет один из заместителей Председателя Государственного Собрания.

Статья 16. Подотчетность Председателя Государственного Собрания и его заместителей

1. Председатель Государственного Собрания и его заместители подотчетны Государственному Собранию. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по инициативе не менее чем одной трети от установленного числа депутатов может быть выражено недоверие Председателю Государственного Собрания или его заместителям двумя третями голосов от установленного числа депутатов тайным голосованием.

2. Решение о недоверии влечет за собой немедленное прекращение полномочий Председателя Государственного Собрания, его заместителей.

3. Государственное Собрание может отменить любое решение Председателя Государственного Собрания большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 17. Председатель комитета

1. Председатель комитета:

1) организует работу комитета;

2) созывает заседания комитета и организует подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Государственного Собрания;

3) председательствует на заседаниях комитета;

4) представляет решения комитета на пленарном заседании Государственного Собрания или поручает представлять решение кому-либо из членов комитета;

5) направляет членам комитета материалы и документы, связанные с их деятельностью;

6) приглашает для участия в работе заседаний комитета представителей государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций, ученых, специалистов;

7) представляет комитет в отношениях с государственными и общественными органами, органами местного самоуправления, организациями;

8) организует работу по исполнению решений комитета;

9) информирует членов комитета о выполнении решений комитета, результатах рассмотрения рекомендаций комитета, а также о деятельности Государственного Собрания;

10) руководит работой специалистов комитета.

2. Председатель комитета обязан созвать внеплановое заседание комитета, если этого требуют не менее половины состава комитета.

3. Председатель комитета несет персональную ответственность за работу комитета. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей он может быть освобожден от обязанностей председателя комитета на пленарном заседании Государственного Собрания, если за это решение проголосовало более половины от установленного числа депутатов.

4. В случае отсутствия председателя комитета и его заместителей Председатель Государственного Собрания из числа членов комитета назначает председательствующего на заседании комитета.

Статья 18. Заместители председателя комитета

1. Заместители председателей комитетов избираются Государственным Собранием по предложению Председателя Государственного Собрания по согласованию с председателями комитетов.

2. Количество заместителей председателей комитетов устанавливается Государственным Собранием по предложению Председателя Государственного Собрания по согласованию с председателями комитетов.

3. Распределение обязанностей между заместителями председателей комитетов осуществляется соответствующими председателями комитетов.

4. В период отсутствия председателя комитета, нахождения его в отпуске либо невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия председателя комитета осуществляет один из его заместителей.

Глава 3. Формы работы Государственного Собрания

Статья 19. Пленарные заседания Государственного Собрания

1. Пленарные заседания Государственного Собрания (далее – пленарные заседания) являются основной формой работы.

2. Очередные пленарные заседания проводятся не реже одного раза в три месяца, за исключением летнего и зимнего перерывов в работе Государственного Собрания, по распоряжению Председателя Государственного Собрания с учетом примерной программы деятельности Государственного Собрания на очередную сессию.

3. Распоряжение Председателя Государственного Собрания о проведении очередного пленарного заседания публикуется (размещается) в официальных источниках информации Государственного Собрания не позднее чем за четырнадцать дней до открытия очередного пленарного заседания.

4. Пленарные заседания являются открытыми, за исключением случаев, установленных федеральными законами, Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), законами Республики Саха (Якутия), а также настоящим Регламентом.

5. Открытые пленарные заседания транслируются на официальном сайте Государственного Собрания и на иных каналах вещания в сети Интернет.

6. Закрытое пленарное заседание проводится по решению Председателя Государственного Собрания.

Статья 20. Заседания Совета Государственного Собрания

1. Заседания Совета Государственного Собрания проводятся по мере необходимости по инициативе Председателя Государственного Собрания.

2. Заседания Совета Государственного Собрания являются открытыми. Совет Государственного Собрания может принять решение о проведении закрытого заседания.

3. По решению Председателя Государственного Собрания заседания Совета Государственного Собрания могут быть проведены в дистанционной форме с использованием средств видео-конференц-связи.

4. Заседание Совета Государственного Собрания правомочно, если на нем присутствует большинство от числа членов Совета Государственного Собрания.

5. Председательствует на заседаниях Совета Государственного Собрания Председатель Государственного Собрания.

6. В случае отсутствия Председателя Государственного Собрания председательствует на заседании Совета Государственного Собрания один из его заместителей.

7. Председатель Государственного Собрания, заместители Председателя Государственного Собрания, председатели комитетов участвуют в работе Совета Государственного Собрания с правом решающего голоса.

8. В заседаниях Совета Государственного Собрания вправе участвовать:

1) полномочный представитель Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в Государственном Собрании;

2) представители субъектов права законодательной инициативы, если на заседании Совета Государственного Собрания рассматривается вопрос о законопроектах, внесенных данными субъектами права законодательной инициативы;

3) депутаты;

4) руководитель аппарата Государственного Собрания;

5) руководители структурных подразделений аппарата.

9. Решение Совета Государственного Собрания принимается большинством голосов от числа членов Совета Государственного Собрания.

10. Решения Совета Государственного Собрания оформляются в виде выписок из протокола заседания Совета Государственного Собрания, который подписывается председательствующим на заседании Совета Государственного Собрания.

Протокол заседания Совета Государственного Собрания ведет аппарат Государственного Собрания.

Статья 21. Заседания комитета

1. Заседание комитета правомочно, если в его работе участвует большинство от числа избранных членов комитета. При этом учитываются члены комитета, проголосовавшие предварительно путем использования электронных средств связи (электронной почты, факса и др.) или письменно по форме, утвержденной Председателем Государственного Собрания.

По решению председателя комитета заседание комитета может быть проведено в дистанционной форме с использованием средств видео-конференц-связи.

2. Решение комитета принимается большинством голосов от числа участвующих в заседании членов комитета.

В случае невозможности присутствовать лично на заседании комитета по уважительной причине член комитета имеет право принять участие в заседании комитета и проголосовать с использованием электронных средств связи (электронной почты, факса и др.) или письменно по установленной форме.

3. В заседании комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты, не входящие в его состав.

4. Решение комитета подписывается председательствующим на заседании комитета. Протокол заседания комитета подписывается председательствующим на заседании комитета и специалистом, ведущим протокол заседания.

5. Для обсуждения наиболее важных вопросов в различных сферах общественных отношений, а также по вопросам совместного ведения комитеты могут проводить совместные заседания.

6. Решение о проведении совместного заседания комитетов принимают председатели комитетов по согласованию с Председателем Государственного Собрания или заместителем Председателя Государственного Собрания, координирующим деятельность комитета.

7. Совместное заседание правомочно, если в нем участвует большинство от числа членов каждого комитета, и оно проводится в соответствии с положением о комитетах.

8. Решение на совместном заседании принимается большинством голосов от числа участвующих в заседании членов комитетов и оформляется совместным решением, которое подписывается председателями комитетов. В указанном решении определяются представители от каждого комитета для выступления на пленарном заседании.

9. По предметам своего ведения комитеты могут проводить расширенные заседания. Решение о проведении расширенного заседания комитета принимается председателем комитета.

Статья 22. Парламентские слушания

1. Парламентские слушания – форма работы Государственного Собрания с целью обсуждения отдельных вопросов экономической, социальной и культурной политики Республики Саха (Якутия) с привлечением должностных лиц, экспертов и общественности.

2. Парламентские слушания, как правило, проводятся в соответствии с примерной программой деятельности Государственного Собрания на очередную сессию.

3. Решение о проведении парламентских слушаний принимает Председатель Государственного Собрания.

4. Проект распоряжения Председателя Государственного Собрания о проведении парламентских слушаний с указанием темы, даты, ответственного комитета вносится не позднее чем за пятнадцать дней до дня парламентских слушаний на рассмотрение Председателя Государственного Собрания председателем ответственного комитета по согласованию с заместителем Председателя Государственного Собрания, координирующим деятельность соответствующего комитета.

5. Председатель Государственного Собрания, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Государственного Собрания, исполняющий обязанности Председателя Государственного Собрания, может принять решение о проведении закрытых парламентских слушаний.

6. Ответственный комитет обеспечивает размещение информации о теме, дате, времени и месте проведения парламентских слушаний на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет, а также осуществляет приглашение лиц, участвующих в парламентских слушаниях, не позднее чем за семь календарных дней до дня парламентских слушаний.

7. Парламентские слушания ведет Председатель Государственного Собрания либо по его поручению заместитель Председателя Государственного Собрания или председатель комитета.

8. На парламентских слушаниях для доклада предоставляется не более тридцати минут, для содоклада – не более двадцати минут, для выступления – не более семи минут, на повторное выступление – не более пяти минут.

В отдельных случаях председательствующий вправе с согласия большинства депутатов, присутствующих на парламентских слушаниях, продлить отведенное время.

9. Ответственный комитет организует ведение протокола парламентских слушаний. Протокол парламентских слушаний подписывается председательствующим на парламентских слушаниях.

10. На парламентских слушаниях ведется стенограмма. Стенограмма открытых парламентских слушаний размещается на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

11. В случае необходимости по решению Председателя Государственного Собрания ответственными за проведение парламентских слушаний могут быть назначены несколько комитетов.

При назначении нескольких комитетов ответственными за проведение парламентских слушаний аппарат Государственного Собрания совместно с председателями соответствующих комитетов обеспечивает информирование депутатов, приглашение лиц, участвующих в парламентских слушаниях, не позднее чем за семь календарных дней до дня парламентских слушаний.

12. По итогам парламентских слушаний могут приниматься рекомендации большинством голосов от числа присутствующих на парламентских слушаниях депутатов. По решению комитета принятые на парламентских слушаниях рекомендации могут утверждаться Государственным Собранием на пленарном заседании.

13. Контроль за исполнением рекомендаций парламентских слушаний, утвержденных Государственным Собранием на пленарном заседании, осуществляет Контрольный комитет Государственного Собрания.

14. Председатель Контрольного комитета Государственного Собрания представляет Председателю Государственного Собрания информацию об исполнении рекомендаций парламентских слушаний с внесением предложений о признании постановления Государственного Собрания об утверждении соответствующих рекомендаций исполненным либо о продолжении работы по его исполнению, а также в случае необходимости о вынесении соответствующего вопроса на рассмотрение пленарного заседания.

15. Материалы и рекомендации открытых парламентских слушаний могут быть опубликованы в республиканских средствах массовой информации и размещены на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

16. Материалы закрытых парламентских слушаний предназначаются только для депутатов, а также для государственных органов, представители которых принимали участие в парламентских слушаниях.

Статья 23. Публичные слушания

1. Публичные слушания проводятся в целях информирования жителей республики о фактах и мнениях, существующих по обсуждаемой проблеме, обеспечения связи и диалога с общественностью республики, выявления общественного мнения по теме и вопросу, выносимым на публичные слушания, подготовки рекомендаций по обсуждаемым вопросам.

2. Государственное Собрание проводит публичные слушания:

1) по проектам конституционных законов Республики Саха (Якутия) о внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия);

2) по проектам законов Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия), об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

3. Формами публичных слушаний являются:

1) расширенные заседания комитета, к вопросам ведения которого относятся проекты, указанные в части 2 настоящей статьи, в том числе с участием представителей муниципальных образований, общественности и профсоюзных организаций республики;

2) телерадиовещательные программы с участием представителей муниципальных образований, общественности и профсоюзных организаций республики;

3) обсуждение проектов конституционных законов Республики Саха (Якутия), указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, и проектов законов Республики Саха (Якутия), указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

4. Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и (или) размещению на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет не позднее чем за десять дней до начала публичных слушаний.

Статья 24. «Правительственный час»

1. Государственное Собрание проводит «правительственный час» с приглашением членов Правительства Республики Саха (Якутия), руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) либо их заместителей для доклада в целях представления официальной информации об отдельных направлениях государственной политики Республики Саха (Якутия), осуществляемой исполнительными органами государственной власти, а также для ответов на вопросы депутатов и приглашенных лиц.

2. «Правительственный час», как правило, проводится в день проведения пленарного заседания Государственного Собрания. На пленарном заседании Государственного Собрания отводится время для проведения «правительственного часа».

3. Решение о проведении «правительственного часа» принимается Председателем Государственного Собрания по предложению ответственного комитета в соответствии с примерной программой деятельности Государственного Собрания на очередную сессию.

4. Проект распоряжения Председателя Государственного Собрания о проведении «правительственного часа» с указанием темы, ответственного комитета вносится председателем соответствующего комитета, как правило, не позднее чем за десять дней до дня проведения «правительственного часа» на рассмотрение Председателя Государственного Собрания.

5. Государственное Собрание для ответов на вопросы в рамках «правительственного часа» приглашает Председателя Правительства

Республики Саха (Якутия), его заместителей, иных членов Правительства Республики Саха (Якутия).

На «правительственный час» для предоставления информации и дачи ответов на вопросы могут быть приглашены представители государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых Республика Саха (Якутия) имеет долю, либо акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), а также иных организаций.

На «правительственный час» для выступления с содокладом могут быть приглашены представители Счетной палаты Республики Саха (Якутия) (далее – Счетная палата).

6. Приглашения Государственного Собрания лицам, указанным в части 5 настоящей статьи, направляются не позднее следующего дня после дня издания распоряжения Председателя Государственного Собрания о проведении «правительственного часа».

7. С докладом на «правительственном часе» выступает лицо, имеющее статус члена Правительства Республики Саха (Якутия), либо руководитель исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) или его заместитель.

8. На «правительственном часе» для доклада предоставляется не более двадцати минут, для содоклада – не более пятнадцати минут.

9. Депутаты вправе задать вопросы докладчику (содокладчику), а также приглашенным членам Правительства Республики Саха (Якутия), представителю Счетной палаты в случае его приглашения. Продолжительность вопроса не должна превышать одной минуты, ответа на вопрос – трех минут. Прения и выступления в рамках «правительственного часа» не проводятся.

Статья 25. «Муниципальный час»

1. В целях поддержки местного самоуправления и создания условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований,

повышения эффективности работы представительных органов муниципальных образований, обсуждения проблем, возникающих в процессе реализации полномочий по решению вопросов местного значения, по согласованию с председателем представительного органа муниципального образования Государственное Собрание проводит «муниципальный час».

2. «Муниципальный час» проводится в соответствии с примерной программой деятельности Государственного Собрания на очередную сессию.

В примерную программу деятельности Государственного Собрания на очередную сессию «муниципальные часы» включаются в порядке и сроки, установленные статьей 5 настоящего Регламента, по предложению комитетов.

В примерной программе деятельности Государственного Собрания на очередную сессию указывается тема «муниципального часа» и дата его проведения.

3. Предварительную подготовку «муниципального часа» осуществляет ответственный комитет совместно с аппаратом Государственного Собрания.

4. В рамках «муниципального часа» заслушивается, как правило, информация одного или двух председателей представительного органа муниципального образования по вопросам социально-экономического развития муниципального образования, нормотворческой деятельности представительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения, проблем, связанных с реализацией полномочий представительного органа муниципального образования.

5. Для участия в обсуждении вопросов в рамках «муниципального часа» может быть приглашен глава соответствующего муниципального образования.

Статья 26. «Круглые столы»

1. Государственное Собрание по вопросам своего ведения проводит «круглые столы».

2. «Круглые столы», как правило, проводятся в соответствии с примерной программой деятельности Государственного Собрания на очередную сессию.

3. Решение о проведении «круглого стола» принимается Председателем Государственного Собрания по представлению ответственного комитета не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения «круглого стола».

4. Подготовка и проведение «круглого стола» осуществляется ответственным комитетом.

5. Ответственный комитет обеспечивает размещение информации о теме, дате, времени и месте проведения «круглого стола» на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет, а также осуществляет приглашение лиц, участвующих в «круглом столе», не позднее чем за семь дней до дня проведения «круглого стола».

6. «Круглые столы», как правило, ведет председатель ответственного комитета.

7. По итогам «круглого стола» могут приниматься рекомендации «круглого стола» большинством голосов от числа участвующих в нем лиц. Принятые на «круглом столе» рекомендации утверждаются решением ответственного комитета.

8. Материалы и рекомендации «круглого стола» по решению ответственного комитета размещаются на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет и могут быть опубликованы в республиканских средствах массовой информации.

Глава 4. Первое пленарное заседание

Статья 27. Порядок созыва первого пленарного заседания Государственного Собрания нового созыва

1. На первое пленарное заседание Государственное Собрание созывается Главой Республики Саха (Якутия) не позднее тридцати дней после установления итогов выборов депутатов.

2. Не позднее чем за две недели до начала работы Государственного Собрания нового созыва распоряжением Председателя Государственного

Собрания формируется организационный комитет по подготовке первого пленарного заседания Государственного Собрания нового созыва (далее в настоящей статье – организационный комитет). Организационный комитет формируется из числа депутатов, избранных в Государственное Собрание нового созыва. Руководитель организационного комитета избирается путем открытого голосования большинством голосов от установленного числа членов организационного комитета.

Председатель Государственного Собрания не вправе быть руководителем организационного комитета.

3. Организационный комитет:

1) формирует проект повестки первого пленарного заседания Государственного Собрания нового созыва;

2) готовит предложения по составу секретариата первого пленарного заседания Государственного Собрания нового созыва, мандатной комиссии и счетной комиссии;

3) осуществляет временную регистрацию депутатских объединений;

4) утверждает перечень документов и материалов, подлежащих раздаче к первому пленарному заседанию Государственного Собрания нового созыва;

5) решает иные вопросы организации первого пленарного заседания Государственного Собрания нового созыва.

4. Заседание организационного комитета считается правомочным, если в нем принимают участие более половины от установленного числа членов организационного комитета.

5. Решения организационного комитета принимаются большинством голосов от установленного числа членов организационного комитета.

Статья 28. Порядок проведения первого пленарного заседания Государственного Собрания нового созыва

1. Перед открытием первого пленарного заседания Государственного Собрания нового созыва выступает Глава Республики Саха (Якутия).

2. Первое пленарное заседание Государственного Собрания нового созыва открывает и ведет до избрания Председателя Государственного Собрания старший по возрасту депутат.

3. Государственное Собрание заслушивает доклад председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) об итогах выборов депутатов.

4. Государственное Собрание заслушивает доклад мандатной комиссии. Мандатная комиссия представляет Государственному Собранию проект постановления Государственного Собрания о подтверждении полномочий депутатов.

5. Постановление Государственного Собрания о подтверждении полномочий депутатов принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

6. На первом пленарном заседании Государственного Собрания нового созыва избираются Председатель Государственного Собрания, заместители Председателя Государственного Собрания.

Статья 29. Счетная комиссия первого пленарного заседания Государственного Собрания нового созыва

1. Для проведения тайного голосования по избранию Председателя Государственного Собрания, заместителей Председателя Государственного Собрания, сенатора Российской Федерации – представителя от Государственного Собрания избирается счетная комиссия в составе пяти депутатов.

2. Счетная комиссия избирается открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов.

3. Счетная комиссия принимает свои решения открытым голосованием большинством голосов от установленного числа ее членов.

Статья 30. Порядок избрания Председателя Государственного Собрания

1. Председатель Государственного Собрания избирается из числа депутатов тайным голосованием с использованием бюллетеней. Каждый депутат голосует только за одного кандидата.

2. Право выдвижения кандидата на должность Председателя Государственного Собрания принадлежит депутатским объединениям, прошедшим временную регистрацию, и депутатам.

3. Кандидаты, выдвинутые на должность Председателя Государственного Собрания, имеют право выступить и ответить на вопросы депутатов.

4. Каждому кандидату, выдвинутому на должность Председателя Государственного Собрания, на выступление отводится не более семи минут.

5. В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на должность Председателя Государственного Собрания и письменно подтвердившие свое согласие на избрание на должность Председателя Государственного Собрания. Решение о включении указанных кандидатов в бюллетень для тайного голосования принимается открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов.

6. Самоотвод принимается без голосования.

7. Избранным на должность Председателя Государственного Собрания по результатам тайного голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины от установленного числа депутатов. Решение об избрании Председателя Государственного Собрания оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

8. В случае, если на должность Председателя Государственного Собрания был выдвинут один кандидат, и он не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, процедура избрания Председателя Государственного Собрания проводится повторно.

9. В случае, если на должность Председателя Государственного Собрания было выдвинуто два кандидата и ни один из них не набрал требуемого для

избрания числа голосов депутатов, проводится второй тур голосования по одному кандидату, получившему наибольшее число голосов в первом туре голосования. При равенстве голосов, отданных за кандидатов, в бюллетень для тайного голосования вносятся фамилия, имя, отчество старшего по возрасту кандидата.

10. В случае, если на должность Председателя Государственного Собрания было выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов в первом туре голосования.

11. В бюллетень для тайного голосования вносятся фамилии, имена, отчества двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов в первом туре голосования. При равенстве голосов в бюллетень для тайного голосования вносятся фамилии, имена, отчества старших по возрасту кандидатов.

12. В случае, если по результатам второго тура голосования ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, проводится третий тур голосования по одному кандидату, получившему наибольшее число голосов во втором туре голосования.

13. Решение об избрании Председателя Государственного Собрания оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

14. В случае, если в первом, втором и третьем турах голосования ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, процедура избрания Председателя Государственного Собрания проводится повторно.

15. Повторное избрание Председателя Государственного Собрания назначается решением Государственного Собрания на другой день и проводится в соответствии с настоящей статьей. При назначении повторного избрания Председателя Государственного Собрания в соответствии с частью 14

настоящей статьи допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее.

Статья 31. Порядок избрания заместителей Председателя Государственного Собрания

1. Государственное Собрание избирает первого заместителя Председателя Государственного Собрания, двух заместителей Председателя Государственного Собрания, работающих на профессиональной постоянной основе.

2. Избрание заместителей Председателя Государственного Собрания проводится в порядке, установленном статьей 30 настоящего Регламента.

3. Избранными на должности заместителей Председателя Государственного Собрания считаются кандидаты, за каждого из которых в отдельности проголосовало более половины от установленного числа депутатов.

Статья 32. Порядок наделения полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Государственного Собрания

1. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации должно быть принято в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе Государственного Собрания нового созыва, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий Государственного Собрания предыдущего созыва.

2. В случае досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации решение о наделении полномочиями нового сенатора Российской Федерации должно быть принято в порядке, установленном настоящей статьей, не позднее чем через один месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего сенатора Российской Федерации.

3. Кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации вносятся на рассмотрение Государственного Собрания Председателем Государственного Собрания, фракцией или группой депутатов численностью не менее одной пятой от установленного числа депутатов. Председатель Государственного Собрания, фракция, группа депутатов вправе внести на рассмотрение Государственного Собрания не более одной кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации.

4. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации принимается тайным голосованием. Каждый депутат голосует только за одного кандидата.

5. Кандидаты, выдвинутые для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, имеют право выступить и ответить на вопросы депутатов.

6. Каждому кандидату, выдвинутому для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, на выступление отводится не более семи минут.

7. В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации и письменно подтвердившие свое согласие на наделение полномочиями сенатора Российской Федерации.

8. Самоотвод принимается без голосования.

9. Наделенным полномочиями сенатора Российской Федерации по результатам тайного голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины от установленного числа депутатов.

10. В случае, если для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации был выдвинут один кандидат и он не набрал требуемого числа голосов депутатов, проводится повторное голосование по наделению полномочиями сенатора Российской Федерации.

11. Повторное голосование по наделению полномочиями сенатора Российской Федерации проводится в соответствии с настоящей статьей. При этом допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее.

12. В случае, если для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации было выдвинуто два кандидата и ни один из них не набрал требуемого для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации числа голосов депутатов, проводится второй тур голосования по одному кандидату, получившему наибольшее число голосов в первом туре голосования. При равенстве голосов, отданных за кандидатов, в бюллетень для тайного голосования вносятся фамилия, имя, отчество старшего по возрасту кандидата.

13. В случае, если для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации было выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации числа голосов депутатов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов в первом туре голосования.

14. В бюллетень для тайного голосования вносятся фамилии, имена, отчества двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов в первом туре голосования. При равенстве голосов в бюллетень для тайного голосования вносятся фамилии, имена, отчества старших по возрасту кандидатов.

15. По результатам второго тура голосования наделенным полномочиями сенатора Российской Федерации считается кандидат, за которого проголосовало более половины от установленного числа депутатов.

16. В случае, если по результатам второго тура голосования ни один из кандидатов не набрал требуемого для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации числа голосов депутатов, проводится третий тур голосования по одному кандидату, получившему наибольшее число голосов во втором туре голосования.

17. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

18. В случае, если в первом, втором и третьем турах голосования ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, Государственное Собрание проводит повторное голосование по наделению полномочиями сенатора Российской Федерации. Повторное голосование назначается постановлением Государственного Собрания на другой день и проводится в соответствии с настоящей статьей.

Глава 5. Пленарные заседания

Статья 33. Государственные символы Российской Федерации и государственные символы Республики Саха (Якутия) в зале пленарных заседаний

1. В зале пленарных заседаний помещаются государственные символы: Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации, Государственный флаг Республики Саха (Якутия) и Государственный герб Республики Саха (Якутия).

2. При открытии и закрытии каждого пленарного заседания исполняется Государственный гимн Российской Федерации и Государственный гимн Республики Саха (Якутия).

Статья 34. Размещение в зале пленарных заседаний депутатов, Главы Республики Саха (Якутия) и приглашенных лиц

1. Председатель Государственного Собрания имеет постоянное место, оборудованное электронными и техническими средствами для ведения пленарного заседания.

2. Специальные места, оборудованные необходимыми для работы электронными и техническими средствами, имеют первый заместитель

Председателя Государственного Собрания и заместители Председателя Государственного Собрания, депутаты, Глава Республики Саха (Якутия), депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации.

3. В зале пленарных заседаний специальные места отводятся для Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), Председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия), Председателя Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), Председателя Конституционного совета Республики Саха (Якутия), председателя Счетной палаты, Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия), Прокурора Республики Саха (Якутия), конституционных советников Республики Саха (Якутия), Государственных советников Республики Саха (Якутия), начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия), главного федерального инспектора по Республике Саха (Якутия), начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), полномочного представителя Главы Республики Саха (Якутия) в Государственном Собрании, председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия), Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева, руководителя аппарата Государственного Собрания, начальника государственно-правового управления аппарата Государственного Собрания.

4. В зале пленарных заседаний отводятся места для присутствующих на пленарном заседании по приглашению.

5. На основании предложений комитетов на пленарное заседание могут быть приглашены члены Правительства Республики Саха (Якутия), председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия), заместитель председателя Счетной палаты, представители государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, образовательных и научных учреждений, независимые эксперты, ученые и

другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по вопросам, рассматриваемым Государственным Собранием.

6. Приглашение лиц на пленарное заседание и контроль участия указанных лиц обеспечивает аппарат Государственного Собрания. Аппарат Государственного Собрания обеспечивает для приглашенных лиц места в зале пленарных заседаний.

7. Лица, не включенные в список приглашенных, на пленарное заседание не допускаются.

Статья 35. Техническое обеспечение пленарного заседания

1. В работе пленарного заседания используется электронная система, с помощью которой производятся:

1) регистрация депутатов;

2) запись депутатов:

на вопросы, в том числе на процедурные;

на выступления;

3) подсчет голосов и определение результатов голосования;

4) накопление и оперативная выдача справочной информации о результатах голосования;

5) другие операции.

2. Пленарное заседание обеспечивается синхронным переводом в порядке, установленном положением, определяющим порядок организации перевода.

Статья 36. Аккредитация представителей средств массовой информации

Аккредитация представителей средств массовой информации при Государственном Собрании в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 13 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке освещения

деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» осуществляется при условии соблюдения правил аккредитации.

Статья 37. Дни и время проведения очередных пленарных заседаний

1. Государственное Собрание, как правило, проводит пленарное заседание в течение одного или двух дней.

2. Распорядок первого дня пленарного заседания:

утреннее заседание – с 10 часов до 13 часов с перерывом с 11 часов 30 минут до 11 часов 45 минут;

вечернее заседание – с 14 часов 30 минут до 17 часов 45 минут с перерывом с 16 часов до 16 часов 15 минут.

Распорядок второго дня пленарного заседания:

утреннее заседание – с 9 часов до 12 часов 45 минут с перерывом с 10 часов 30 минут до 10 часов 45 минут;

вечернее заседание – с 14 часов до 17 часов 15 минут с перерывом с 15 часов 30 минут до 15 часов 45 минут.

2. Как правило, дни очередных пленарных заседаний назначаются на второй (вторник) и третий (среда) дни недели.

3. Государственное Собрание по предложению председательствующего вправе продлить время работы пленарного заседания до принятия окончательного решения по обсуждаемому вопросу или для завершения работы пленарного заседания. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

Статья 38. Внеочередные пленарные заседания

1. Внеочередные пленарные заседания созываются по инициативе Председателя Государственного Собрания, Главы Республики Саха (Якутия), в случае невозможности исполнения обязанностей Председателем Государственного Собрания – по инициативе его заместителя, исполняющего

обязанности Председателя Государственного Собрания, а также по инициативе депутатов в количестве не менее одной трети от числа избранных депутатов.

2. Председатель Государственного Собрания в срок не позднее семи дней со времени поступления предложения Главы Республики Саха (Якутия) либо инициативы депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания издает распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания.

3. Повестка внеочередного пленарного заседания, тексты проектов законов Республики Саха (Якутия) и постановлений Государственного Собрания, а также другие материалы предоставляются депутатам и размещаются на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет не позднее чем за три дня до дня проведения внеочередного пленарного заседания, а в исключительных случаях – в день проведения указанного заседания.

Статья 39. Регистрация депутатов. Правомочность пленарного заседания

1. Депутаты обязаны зарегистрироваться перед началом пленарного заседания, а также после окончания каждого перерыва.

2. Пленарное заседание правомочно, если на нем присутствует большинство от установленного числа депутатов.

3. При отсутствии кворума председательствующий принимает меры, необходимые для обеспечения работы пленарного заседания.

4. При необходимости председательствующий вправе провести дополнительную регистрацию депутатов во время пленарного заседания.

Статья 40. Невозможность участия депутата в работе Государственного Собрания

1. О невозможности участвовать в пленарном заседании Государственного Собрания или в заседании Совета Государственного Собрания депутат не позднее чем за пять дней до начала пленарного заседания

Государственного Собрания или заседания Совета Государственного Собрания обязан сообщить Председателю Государственного Собрания в письменной форме либо посредством электронных средств связи (электронной почты, факса и др.), а в случае его отсутствия – заместителю Председателя Государственного Собрания, исполняющему обязанности Председателя Государственного Собрания.

2. Председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания представляет Председателю Государственного Собрания, а в случае его отсутствия – заместителю Председателя Государственного Собрания, исполняющему обязанности Председателя Государственного Собрания, сведения о посещении депутатами пленарного заседания Государственного Собрания или заседания Совета Государственного Собрания с указанием причин отсутствия депутатов.

3. Уважительными причинами отсутствия депутата на пленарном заседании Государственного Собрания являются болезнь, командировка, отпуск, чрезвычайные обстоятельства.

4. Сведения о посещении депутатами пленарных заседаний Государственного Собрания доводятся до избирателей путем опубликования (размещения) в официальных источниках информации Государственного Собрания.

Статья 41. Протокол и стенографический отчет пленарного заседания

1. На пленарном заседании ведутся протокол и стенограмма. Протокол пленарного заседания подписывается председательствующим.

2. Стенографический отчет открытого пленарного заседания подлежит размещению на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

3. В случае оперативной необходимости председательствующий вправе, в том числе по предложению депутатов, истребовать определенную часть стенограммы во время пленарного заседания.

Статья 42. Порядок проведения закрытого пленарного заседания

1. В соответствии с частью 6 статьи 19 настоящего Регламента Государственное Собрание вправе проводить закрытое пленарное заседание.

2. На закрытом пленарном заседании запрещается использование фото-, кино- и видеотехники, средств телефонной связи и радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки информации.

3. В закрытом пленарном заседании вправе принимать участие Глава Республики Саха (Якутия), Председатель Правительства Республики Саха (Якутия), Председатель Верховного суда Республики Саха (Якутия), Председатель Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), Прокурор Республики Саха (Якутия), Председатель Конституционного совета Республики Саха (Якутия), главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия), Руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), председатель Счетной палаты, члены Правительства Республики Саха (Якутия).

4. Председательствующий на закрытом пленарном заседании информирует депутатов и других присутствующих на заседании лиц о правилах проведения закрытого пленарного заседания и запрете распространения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

5. Закрытое пленарное заседание, порядок и организация которого не урегулированы настоящей статьей, проводится в соответствии с общим порядком организации и проведения пленарного заседания.

Статья 43. Пленарные заседания, проводимые в дистанционной форме

1. В период введения на территории Республики Саха (Якутия) режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения либо при иных обстоятельствах, влекущих невозможность проведения пленарного заседания в обычном порядке, пленарные заседания в целях безотлагательного рассмотрения первоочередных вопросов, касающихся жизнедеятельности республики, а также для рассмотрения проектов федеральных законов, законопроектов, подготовленных к рассмотрению в первом, во втором и в третьем чтениях, по решению Председателя Государственного Собрания могут быть проведены в дистанционной форме с использованием средств видео-конференц-связи (далее – дистанционное пленарное заседание). Решение о проведении дистанционного пленарного заседания принимается Председателем Государственного Собрания, как правило, не позднее чем за семь дней до дня дистанционного пленарного заседания. Информация о проведении, а также повестка дистанционного пленарного заседания незамедлительно направляются в комитеты, депутатам и размещаются на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

2. Во время дистанционного пленарного заседания голосование (открытое, поименное), запись на вопросы, запись на выступления проводятся способами, определенными депутатами в начале дистанционного пленарного заседания.

3. Выступления на дистанционном пленарном заседании осуществляются строго по повестке с учетом особенностей проведения дистанционного пленарного заседания.

4. Трансляция дистанционного пленарного заседания может осуществляться на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

5. Для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дистанционного пленарного заседания, комитеты могут работать в дистанционной форме в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 44. Повестка пленарного заседания. Общие правила подготовки повестки

1. Проект закона Республики Саха (Якутия) и проект постановления Государственного Собрания, носящего нормативный характер, включаются в повестку пленарного заседания, если они поступили в Государственное Собрание не позднее чем за месяц до дня пленарного заседания, за исключением случая созыва внеочередного пленарного заседания. Законопроекты, внесенные в Государственное Собрание Главой Республики Саха (Якутия), включаются в повестку по его предложению в первоочередном порядке.

2. Депутат вправе предлагать вопросы для включения их в повестку пленарного заседания не позднее чем за четырнадцать дней до начала пленарного заседания. Предложение о включении вопроса в повестку пленарного заседания, изложенное в письменном виде, направляется Председателю Государственного Собрания. Председатель Государственного Собрания направляет предложение для предварительного рассмотрения в ответственный комитет. Не рассмотренные комитетами в установленном настоящим Регламентом порядке вопросы в повестку пленарного заседания не включаются.

3. Повестка очередного пленарного заседания формируется Советом Государственного Собрания на основании предложений комитетов в соответствии с примерной программой деятельности Государственного Собрания, как правило, не позднее чем за десять дней до начала очередного пленарного заседания.

4. В исключительных случаях по решению Председателя Государственного Собрания в повестку пленарного заседания могут быть

включены вопросы, рассмотренные в установленном настоящим Регламентом порядке.

5. Повестка очередного пленарного заседания размещается на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет, как правило, не позднее чем за десять дней до начала очередного пленарного заседания.

Статья 45. Председательствующий на пленарном заседании

1. Председательствующий на пленарном заседании (далее – председательствующий):

1) открывает и закрывает пленарное заседание;

2) ведет пленарное заседание;

3) предоставляет слово для доклада и содоклада в соответствии с повесткой, а также для выступления и вопросов в порядке поступления заявок;

4) выступает на пленарном заседании в любое время;

5) следит за соблюдением порядка ведения пленарного заседания;

6) в случае нарушения настоящего Регламента и порядка ведения пленарного заседания принимает необходимые меры, вправе предупредить и прервать выступающего, удалить из зала заседаний нарушителя, не являющегося депутатом;

7) формулирует вопросы, выносимые на голосование, протокольные поручения;

8) организует голосование;

9) организует подсчет голосов;

10) оглашает результаты голосования;

11) подписывает протокол пленарного заседания;

12) дает поручения секретариату, мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания;

13) вносит предложения в повестку пленарного заседания;

14) вносит предложения по порядку работы пленарного заседания.

2. Председательствующий не вправе комментировать выступления депутатов, давать оценочные характеристики выступающим.

3. Если председательствующий сочтет необходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он на время своего выступления передает заместителю Председателя Государственного Собрания функции председательствующего. Участвуя в открытом голосовании, осуществляемом без использования электронной системы, председательствующий голосует последним.

4. Если председательствующий неоднократно нарушает положения настоящего Регламента, депутаты вправе поручить дальнейшее ведение пленарного заседания одному из заместителей Председателя Государственного Собрания. Данное решение принимается большинством голосов от числа избранных депутатов.

Статья 46. Секретариат пленарного заседания

1. На время проведения пленарных заседаний Государственного Собрания большинством голосов от числа избранных депутатов образуется секретариат в составе не менее трех депутатов.

Государственное Собрание может принять решение об образовании постоянного секретариата на срок полномочий Государственного Собрания данного созыва.

2. Работой секретариата руководит председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания.

3. По решению Государственного Собрания, принятому большинством голосов от числа избранных депутатов, секретариату может быть поручено осуществление полномочий счетной комиссии.

4. Секретариат организует ведение стенограммы и протокола пленарного заседания Государственного Собрания, регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения депутатов и другие материалы в качестве документов, организует работу с обращениями граждан, поступающими в адрес

пленарного заседания Государственного Собрания, дает разъяснения депутатам по вопросам работы пленарного заседания Государственного Собрания в соответствии с настоящим Регламентом.

5. Секретариат из своего состава назначает ответственного за решение вопросов, связанных с использованием электронной системы и осуществлением контроля за ходом электронного голосования.

6. Ответственный за использование электронной системы:

1) до начала голосования проверяет правильность функционирования электронной системы;

2) получает информацию, необходимую для осуществления контроля за ходом электронного голосования;

3) рассматривает и проверяет обоснованность заявлений депутатов по результатам поименного голосования.

7. Ответственный за использование электронной системы при выполнении действий, установленных в части 6 настоящей статьи, может привлекать к своей работе специалистов.

Статья 47. Общий порядок ведения пленарного заседания

1. Председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания перед началом пленарного заседания представляет председательствующему в письменном виде информацию о присутствующих и отсутствующих депутатах и о наличии кворума.

2. По всем вопросам, рассматриваемым на пленарном заседании, депутат пользуется правом решающего голоса. Депутат имеет право:

избирать и быть избранным в органы Государственного Собрания;

выступать;

вносить, как правило, в письменной форме предложения и поправки по существу вопросов, обсуждаемых на пленарном заседании;

обращаться с запросами, предложениями по персональному составу создаваемых Государственным Собранием органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых или назначаемых Государственным Собранием;

обращаться с запросами;

задавать вопросы, давать справки;

знакомиться с протоколом и стенографическим отчетом пленарного заседания.

3. Заявки о предоставлении слова для вопросов и выступлений подаются депутатами и приглашенными с помощью электронной системы либо в письменном виде в секретариат. Председательствующий предоставляет депутатам и приглашенным слово в порядке поступления заявок.

4. Депутат выступает по обсуждаемому вопросу только после предоставления ему слова председательствующим и не более двух раз. Переуступка права на выступление в пользу другого депутата не допускается.

5. Выступающий не должен использовать в своей речи грубые и некорректные выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям. В случае несоблюдения данного требования председательствующий предупреждает выступающего, а после второго предупреждения лишает его слова.

6. Если выступающий превысил определенное ему для выступления время или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения лишает его слова.

7. Во время пленарного заседания перемещение по залу не допускается.

8. Депутат не вправе покидать пленарное заседание без уважительной причины. Выйти из зала пленарных заседаний депутат может только с разрешения председательствующего.

9. В случае, если нарушение порядка ведения пленарного заседания создает непреодолимые препятствия для дальнейшей работы пленарного заседания, угрозу жизни и здоровью депутатов и приглашенных лиц,

председательствующий прерывает пленарное заседание на определенное время или закрывает его.

10. Лишение депутата слова, закрытие пленарного заседания по основаниям, предусмотренным частями 5 и 9 настоящей статьи, не подлежат обсуждению депутатами.

Статья 48. Процедурные вопросы и порядок их рассмотрения

1. По процедурным вопросам депутату предоставляется слово вне очереди, но не ранее завершения очередного выступления. По процедурному вопросу депутату предоставляется слово после поступления соответствующей заявки с использованием электронной системы.

Для выступления по процедурному вопросу депутату предоставляется не более двух минут.

2. К процедурным относятся вопросы:

1) о порядке ведения пленарного заседания;

2) об открытии и о закрытии обсуждения, о переносе или прекращении обсуждения по вопросу;

3) о порядке голосования;

4) о голосовании без обсуждения (по проекту документа, подготовленному комитетом).

3. Под голосованием без обсуждения подразумевается упрощенная процедура принятия Государственным Собранием решения без заслушивания доклада (содоклада), вопросов депутатов и приглашенных лиц к докладчикам и содокладчикам, выступлений депутатов и приглашенных лиц, обязывающая председательствующего в случае отсутствия иного мнения, высказанного депутатом, перейти к голосованию по принятию законопроекта, закона либо постановления Государственного Собрания.

4. По процедурному вопросу, касающемуся обсуждаемого вопроса, депутат может выступить не более двух раз. Перед выступлением по процедурному вопросу депутат обязан уточнить тему процедурного вопроса.

5. Решение по процедурному вопросу принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов и оформляется протокольно без принятия постановления Государственного Собрания.

Решение по процедурному вопросу может быть принято без голосования, если ни один из присутствующих на пленарном заседании депутатов не возражает против его принятия.

6. Председательствующий вправе предупредить депутата, выступающего по процедурному вопросу, об отклонении от темы выступления, а при повторном нарушении лишить его слова. Депутат, допустивший грубые и некорректные выражения в адрес председательствующего, других депутатов и иных лиц, лишается слова без предупреждения.

Статья 49. Порядок выступлений на пленарном заседании

1. При рассмотрении на пленарном заседании проектов конституционных законов Республики Саха (Якутия), проектов законов Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия), о внесении изменений в закон Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия), об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для доклада предоставляется не более тридцати минут, для содоклада – не более двадцати минут, для выступления – не более семи минут, для вопроса – не более пяти минут, для повторного выступления – не более пяти минут.

При рассмотрении на пленарном заседании проектов законов Республики Саха (Якутия), проектов постановлений Государственного Собрания для доклада предоставляется не более двадцати минут, для содоклада – не более десяти минут, для выступления – не более пяти минут, для вопроса – не более трех минут, для повторного выступления – не более трех минут.

2. В отдельных случаях председательствующий вправе при отсутствии возражений со стороны депутатов продлить время, отведенное для доклада, содоклада, выступления.

Доклад представляется с трибуны, выступление – с трибуны или со своего места с разрешения председательствующего.

В случае, если докладчиком или выступающим является депутат, он вправе докладывать или выступать со своего места.

3. Обсуждение вопроса может быть прекращено по решению Государственного Собрания большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов. Перед прекращением обсуждения вопроса председательствующий информирует депутатов о числе записавшихся на выступления и выступивших.

4. Председательствующий устанавливает очередность выступлений депутатов в порядке поступления от них заявок о выступлении.

5. Если список депутатов, выступающих на пленарном заседании, исчерпан, председательствующий объявляет обсуждение вопроса закрытым.

Статья 50. Протокольное поручение и протокольная рекомендация

1. Государственное Собрание в ходе пленарного заседания по предложению председательствующего или депутата может дать протокольное поручение комитету, депутатским объединениям, депутатам, аппарату Государственного Собрания, а также протокольную рекомендацию государственным органам и должностным лицам Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления.

2. Предложение депутата о протокольном поручении, протокольной рекомендации представляется в письменном виде в секретариат.

3. До голосования по протокольному поручению, протокольной рекомендации предоставляется слово для выступления председателю соответствующего комитета.

4. Для выступлений по протокольному поручению, протокольной рекомендации предоставляется не более двух минут.

5. Решение о протокольном поручении, протокольной рекомендации принимается большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

6. Протокольное поручение, протокольная рекомендация оформляются в виде выписки из протокола пленарного заседания и подписываются председательствующим.

7. Выписка из протокола пленарного заседания в течение двух дней со дня ее подписания направляется аппаратом Государственного Собрания исполнителю протокольного поручения, протокольной рекомендации, который в срок, установленный в протокольном поручении, протокольной рекомендации, информирует Председателя Государственного Собрания об исполнении протокольного поручения, протокольной рекомендации.

8. Контроль за исполнением протокольных поручений, протокольных рекомендаций осуществляется секретариатом Председателя Государственного Собрания.

Статья 51. Порядок голосования

1. Председательствующий формулирует вопросы таким образом, чтобы выяснить, одобряют депутаты предложение или нет. По поводу формулировки вопроса он может взять слово в порядке обсуждения.

2. Каждый депутат может просить о разделении вопроса, вынесенного на голосование. Решение о разделении вопроса, вынесенного на голосование, принимается большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов. По просьбе депутатов указанный вопрос должен быть зачитан непосредственно перед голосованием.

3. Решения по рассматриваемым на пленарном заседании вопросам принимаются открытым голосованием, в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Регламентом, – тайным голосованием.

Открытое голосование на пленарном заседании осуществляется с использованием электронной системы подсчета голосов или без использования указанной электронной системы.

4. При проведении открытого голосования с использованием электронной системы подсчета голосов результаты поименного голосования в течение десяти дней после дня пленарного заседания размещаются на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

5. Депутат лично участвует в голосовании. Голосование за другого депутата не допускается. Депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе участвовать в голосовании по истечении времени, отведенного для голосования.

6. При выявлении существенных ошибок в порядке и технике проведения голосования по решению Государственного Собрания может быть проведено повторное голосование. Повторное голосование проводится, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

7. Принятие нового решения не требует отмены предыдущих решений. В случае противоречия между двумя решениями действует то из них, которое принято позже. Вновь принятое решение не отменяет действия тех положений предыдущих решений, которые не противоречат новому решению.

Статья 52. Порядок проведения тайного голосования

1. Для проведения тайного голосования Государственное Собрание по предложению мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания большинством голосов от числа избранных депутатов избирает счетную комиссию.

В состав счетной комиссии избираются представители не менее двух фракций.

2. В счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из

своего состава председателя и секретаря счетной комиссии. Решение счетной комиссии принимается большинством голосов от числа ее членов.

3. Порядок организации и проведения тайного голосования устанавливается счетной комиссией в соответствии с настоящей статьей.

4. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Форма бюллетеней для тайного голосования утверждается мандатной и регламентной комиссией Государственного Собрания, за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом. Бюллетени для тайного голосования печатаются на языке саха и русском языке. До начала голосования счетная комиссия разъясняет депутатам порядок заполнения бюллетеня, а также условия признания бюллетеня недействительным.

5. Каждому депутату непосредственно перед входом в кабину для голосования выдается один бюллетень по рассматриваемому вопросу. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик (урну), опечатанный (опечатанную) счетной комиссией.

6. О результатах тайного голосования по каждому вопросу счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и оглашается на пленарном заседании. Итоги голосования оформляются постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 53. Порядок участия в пленарном заседании политических партий, не представленных в Государственном Собрании

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» политические партии, не представленные в Государственном Собрании, вправе не менее одного раза в год участвовать в пленарном заседании.

2. Заслушивание сообщений и предложений политических партий, не представленных в Государственном Собрании, осуществляется на

пленарном заседании, дата которого определяется в соответствии с настоящим Регламентом.

3. Решение об участии политической партии, не представленной в Государственном Собрании, в пленарном заседании, а также о лицах, уполномоченных выступать от имени политической партии на соответствующем пленарном заседании, не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения пленарного заседания направляется политической партией на имя Председателя Государственного Собрания.

4. Перечень вопросов, рассматриваемых на пленарном заседании с участием политических партий, не представленных в Государственном Собрании, формируется ответственным комитетом на основании предложений, представленных указанными партиями, а также депутатскими объединениями, депутатами.

5. Представитель политической партии, не представленной в Государственном Собрании, вправе выступить по обсуждаемому вопросу в соответствии с настоящим Регламентом.

6. Сообщения и предложения, поступившие в Государственное Собрание от политических партий, не представленных в Государственном Собрании, используются в работе по подготовке проектов законов Республики Саха (Якутия) и проектов постановлений Государственного Собрания.

Глава 6. Рассмотрение и принятие Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)»

Статья 54. Реализация права конституционной инициативы

1. Реализация права конституционной инициативы, внесение изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия) осуществляются в соответствии с главой 11 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) и Конституционным законом Республики Саха

(Якутия) от 15 июня 2002 года 15-З № 361-II «О порядке принятия Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)».

2. Субъектами права конституционной инициативы в соответствии со статьей 125 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) являются Глава Республики Саха (Якутия) и депутаты.

3. Реализация права конституционной инициативы осуществляется в форме внесения в Государственное Собрание проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» (далее также – конституционная инициатива).

4. Конституционная инициатива должна содержать следующие материалы:

1) текст проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» на языке саха и русском языке;

2) пояснительную записку на языке саха и русском языке с обоснованием необходимости предлагаемого изменения или дополнения;

3) текст новой редакции статьи (части или пункта статьи) на языке саха и русском языке;

4) текст статьи (части или пункта статьи), предложенной к исключению, на языке саха и русском языке.

5. Конституционная инициатива и материалы на языке саха и русском языке, предусмотренные пунктами 2–4 части 4 настоящей статьи, должны быть одинаковыми по смысловому содержанию.

6. В случае, если конституционная инициатива и материалы на языке саха и русском языке не отвечают установленным настоящей статьей требованиям, конституционная инициатива возвращается Председателем Государственного Собрания его инициатору для устранения выявленных нарушений.

Статья 55. Организация подготовки конституционной инициативы к рассмотрению Государственным Собранием

1. Конституционная инициатива, внесенная в Государственное Собрание, направляется Председателем Государственного Собрания для предварительного рассмотрения и подготовки заключения по нему в ответственный комитет, государственно-правовое управление аппарата Государственного Собрания (далее – государственно-правовое управление) и для работы в Комиссию Государственного Собрания по установлению идентичности и структурное подразделение аппарата Государственного Собрания, осуществляющее перевод нормативных правовых актов и иных документов на государственные языки.

2. Конституционная инициатива, соответствующая требованиям, установленным статьей 54 настоящего Регламента, в течение одного месяца передается в конституционную комиссию Республики Саха (Якутия).

3. Ответственный комитет с учетом сроков рассмотрения конституционной инициативы конституционной комиссией Республики Саха (Якутия) назначает в порядке, установленном статьей 23 настоящего Регламента, публичные слушания по конституционной инициативе.

4. По итогам обсуждения конституционной инициативы на публичных слушаниях ответственный комитет вносит конституционную инициативу в Совет Государственного Собрания для включения в повестку пленарного заседания.

5. Конституционная инициатива, заключения, справочные, аналитические и другие материалы рассылаются депутатам не позднее чем за семь дней до начала пленарного заседания.

Статья 56. Внесение поправок к проекту конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)»

1. Поправками к проекту конституционного закона признаются изменение редакции статей, дополнение проекта конституционного закона конкретными статьями, предложения об исключении конкретных слов, частей, пунктов, подпунктов, абзацев или статей проекта конституционного закона.

2. Поправки к проекту конституционного закона вносятся субъектами права конституционной инициативы не позднее чем за семь дней до дня рассмотрения конституционной инициативы ответственным комитетом.

3. Ответственный комитет изучает и обобщает внесенные поправки и готовит таблицы рекомендованных им к принятию и отклонению поправок, а также текст законопроекта на языке саха и русском языке, содержащий поправки, рекомендованные ответственным комитетом к принятию. Автор поправок вправе уточнить их в ходе обсуждения в ответственном комитете до принятия им решения.

4. Внесение поправок к проекту конституционного закона непосредственно на пленарном заседании не допускается.

Статья 57. Рассмотрение конституционной инициативы Государственным Собранием

1. Проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» рассматривается Государственным Собранием сразу в первом, втором и третьем чтениях, если не будет принято решение о рассмотрении проекта конституционного закона в ином порядке. Решение о рассмотрении проекта конституционного закона в ином порядке принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

2. Проект конституционного закона рассматривается с учетом поправок, внесенных субъектами права конституционной инициативы, и особого мнения депутатов.

3. На пленарном заседании обсуждаются только поправки и особое мнение депутатов, включенные в таблицу поправок.

При обсуждении проекта конституционного закона на голосование ставятся отдельно каждая статья законопроекта, поправки к ней и особое мнение депутатов.

При наличии поправок и особого мнения депутатов первоначально на голосование ставится текст проекта конституционного закона, а при его отклонении – предложенные поправки и особое мнение депутатов.

Решение, касающееся отдельных положений статьи проекта конституционного закона, принимается большинством голосов от избранного числа депутатов.

Решение, касающееся отдельных статей проекта конституционного закона, принимается большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов.

Решение о принятии проекта конституционного закона в целом принимается большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов.

4. В случае отсутствия к проекту конституционного закона поправок и особого мнения депутатов на голосование ставится вопрос о принятии проекта конституционного закона в целом.

5. Проект конституционного закона, не получивший двух третей голосов от установленного числа депутатов, считается отклоненным. Отклоненный проект конституционного закона вновь может быть внесен в Государственное Собрание по истечении одного года со дня его отклонения.

6. Постановление Государственного Собрания о проекте конституционного закона принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

В случае внесения поправок к тексту проекта постановления первоначально ставится на голосование текст проекта постановления (абзац, пункт и так далее), а при его отклонении – письменные поправки в порядке поступления. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

7. Принятый конституционный закон направляется для подписания и обнародования Главе Республики Саха (Якутия) в пятнадцатидневный срок.

Глава 7. Рассмотрение и принятие законов Республики Саха (Якутия)

Статья 58. Реализация права законодательной инициативы

1. Государственное Собрание принимает законы и постановления по вопросам, отнесенным к его ведению.

2. Право законодательной инициативы принадлежит Главе Республики Саха (Якутия), депутатам, Правительству Республики Саха (Якутия), Прокурору Республики Саха (Якутия), региональным отделениям политических партий, представительным органам местного самоуправления. Право законодательной инициативы принадлежит также Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) по вопросам ее ведения.

3. Законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия) по его предложению рассматривается в первоочередном порядке.

4. Реализация права законодательной инициативы осуществляется в форме внесения проектов новых законов Республики Саха (Якутия), проектов законов Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в действующие законы либо о признании их утратившими силу, поправок к законопроектам, проектов постановлений Государственного Собрания по вопросам, отнесенным законодательством к ведению Государственного Собрания.

5. Необходимым условием внесения в Государственное Собрание проекта закона Республики Саха (Якутия) в порядке реализации права законодательной инициативы является представление:

1) текста законопроекта на языке саха и русском языке в письменном виде с указанием на титульном листе субъекта права законодательной инициативы, внесшего данный законопроект;

2) пояснительной записки к законопроекту на языке саха и русском языке, в которой изложены предмет законодательного регулирования и концепция предлагаемого законопроекта, содержащая его обоснование;

3) перечня актов законодательства Республики Саха (Якутия) на языке саха и русском языке, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного законопроекта;

4) финансово-экономического обоснования на языке саха и русском языке (в случае внесения законопроекта, реализация которого потребует материальных затрат);

5) решения органа, внесшего данный законопроект, с указанием полномочного представителя субъекта права законодательной инициативы.

6. Текст законопроекта и материалы на языке саха и русском языке, предусмотренные пунктами 1–4 части 5 настоящей статьи, должны быть одинаковыми по смысловому содержанию.

В случае, если тексты законопроектов и материалы на языке саха и русском языке, предусмотренные пунктами 1–4 части 5 настоящей статьи, не являются одинаковыми по смысловому содержанию, законопроект возвращается Председателем Государственного Собрания его инициатору для устранения выявленных нарушений.

7. Копии текста законопроекта и материалов, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, а также сопроводительного письма о внесении законопроекта должны быть представлены в форме электронного документа.

8. Проекты законов Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия), о внесении изменений в закон Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия), об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) вносятся на рассмотрение Государственного Собрания в качестве законодательной инициативы Главы Республики Саха (Якутия).

В соответствии с частью 3 статьи 10 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 11 октября 2006 года 373-З № 759-III «О Главе Республики Саха (Якутия)» законопроекты об установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения, другие проекты законов Республики Саха (Якутия), предусматривающие расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), рассматриваются Государственным Собранием, в случае если указанные законопроекты внесены в качестве законодательной инициативы Главы Республики Саха (Якутия) либо при наличии его заключения. Данное заключение представляется в Государственное Собрание в течение двадцати дней с момента получения законопроекта.

9. В случае, если представленный проект закона Республики Саха (Якутия) не отвечает требованиям, установленным в части 5 настоящей статьи, он возвращается аппаратом Государственного Собрания его инициатору для выполнения установленных к законопроекту требований.

После приведения проекта закона Республики Саха (Якутия) в соответствие с требованиями, установленными в части 5 настоящей статьи, он может быть повторно внесен в Государственное Собрание.

10. Законопроект считается внесенным в Государственное Собрание с момента его регистрации в аппарате Государственного Собрания.

Статья 59. Полномочный представитель субъекта права законодательной инициативы

1. Субъект права законодательной инициативы (кроме депутата), выступивший инициатором законопроекта, вместе с текстом законопроекта вносит в Государственное Собрание предложение о своем полномочном представителе (докладчике) по данному законопроекту.

2. Полномочным представителем субъекта права законодательной инициативы (докладчиком) по законопроекту при рассмотрении его в Государственном Собрании может быть лицо, являющееся руководителем органа, внесшего данный законопроект. В случае, если субъектом права законодательной инициативы является Правительство Республики Саха (Якутия), полномочным представителем субъекта права законодательной инициативы (докладчиком) по законопроекту должно быть лицо, имеющее статус члена Правительства Республики Саха (Якутия).

3. Субъект права законодательной инициативы вправе в любое время заменить своего полномочного представителя (докладчика) по законопроекту, письменно или устно уведомив об этом Государственное Собрание, но не позднее чем за два дня до дня пленарного заседания. Лицо, заменяющее полномочного представителя субъекта права законодательной инициативы (докладчика) по законопроекту, за исключением членов Правительства Республики Саха (Якутия), должно иметь статус не ниже заместителя руководителя органа, внесшего данный законопроект.

4. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании в отсутствии субъекта права законодательной инициативы или его полномочного представителя (докладчика) по законопроекту не допускается.

5. Полномочный представитель субъекта права законодательной инициативы (докладчик) по законопроекту имеет право присутствовать и высказывать свои предложения как на заседании комитета, так и на пленарном заседании при обсуждении и принятии данного законопроекта.

Статья 60. Регистрация законопроекта в Государственном Собрании

1. Законопроект, поступивший от субъекта права законодательной инициативы, регистрируется в аппарате Государственного Собрания и передается для рассмотрения Председателю Государственного Собрания.

2. Законопроект регистрируется в системе автоматизации законотворческого документооборота. Законопроекту присваивается регистрационный номер, который указывается вместе с наименованием законопроекта в течение всего периода прохождения законопроекта в Государственном Собрании. Одновременно заводится электронная регистрационная карта, в которой фиксируются дата и время поступления законопроекта в Государственное Собрание, состав субъектов права законодательной инициативы, внесших законопроект, сведения о прохождении законопроекта в Государственном Собрании.

Статья 61. Организация подготовки законопроекта к рассмотрению Государственным Собранием

1. Председатель Государственного Собрания направляет законопроект для предварительного рассмотрения и подготовки заключения по нему в ответственный комитет, государственно-правовое управление и для работы в Комиссию Государственного Собрания по установлению идентичности и структурное подразделение аппарата Государственного Собрания, осуществляющее перевод нормативных правовых актов и иных документов на государственные языки.

2. Законопроект, а также проект постановления Государственного Собрания, носящего нормативный характер, подлежащие рассмотрению Государственным Собранием, направляются аппаратом Государственного Собрания Главе Республики Саха (Якутия), в Правительство Республики Саха (Якутия) и депутатам после их регистрации в Государственном Собрании в тот же день.

3. Состав субъектов права законодательной инициативы, зафиксированный в соответствии с частью 2 статьи 60 настоящего Регламента при поступлении законопроекта в Государственное Собрание, может быть дополнен другими субъектами права законодательной инициативы. Включение в состав субъектов права законодательной инициативы нового субъекта допускается в течение десяти рабочих дней со дня направления Председателем Государственного Собрания зарегистрированного законопроекта и материалов к нему в ответственный комитет и осуществляется по письменному заявлению на имя Председателя Государственного Собрания при наличии письменного согласия субъекта (субъектов) права законодательной инициативы, внесшего (внесших) законопроект в Государственное Собрание.

4. Порядок и сроки подготовки законопроекта к рассмотрению Государственным Собранием и срок представления заключений, отзывов, предложений и замечаний к законопроекту определяются ответственным комитетом самостоятельно, если иное не предусмотрено решением Государственного Собрания, принятым в соответствии с настоящим Регламентом, а также примерной программой деятельности Государственного Собрания на очередную сессию.

5. Для работы над законопроектом ответственный комитет может создать рабочую группу. В состав рабочей группы могут входить депутаты, в том числе не являющиеся членами ответственного комитета, представители депутатских объединений, соответствующего субъекта права законодательной инициативы, а также представители органов государственной власти, организаций, эксперты и специалисты.

6. Для учета мнения специалистов законопроект может быть направлен по решению ответственного комитета в государственные органы, органы местного самоуправления, научные учреждения, образовательные учреждения высшего образования, профессиональные объединения работодателей, профессиональные союзы (ассоциации). Предложения и замечания к

законопроекту в письменном виде представляются в ответственный комитет в установленный им срок.

7. Ответственный комитет, получив текст законопроекта:

1) направляет законопроект в Прокуратуру Республики Саха (Якутия) и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) для дачи заключения;

1.1) в случае, если законопроект в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» подлежит оценке регулирующего воздействия, вносит его Председателю Государственного Собрания для направления в уполномоченный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), ответственный за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия и выполняющий функции по нормативно-правовому и информационно-методическому обеспечению процедуры оценки регулирующего воздействия, контролю качества исполнения процедур и подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия, для проведения оценки регулирующего воздействия законопроекта;

2) назначает докладчика из состава членов ответственного комитета, который координирует деятельность членов рабочей группы, заинтересованных организаций и лиц, докладывает на заседании ответственного комитета о результатах подготовительной работы над текстом законопроекта.

8. Государственно-правовое управление, как правило, не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления в государственно-правовое управление законопроекта осуществляет его правовую экспертизу, а также проверяет перечень актов законодательства Республики Саха (Якутия), подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного законопроекта. Государственно-правовое управление проводит также лингвистическую экспертизу текста законопроекта на русском языке. В целях выявления коррупциогенных факторов

государственно-правовое управление проводит антикоррупционную экспертизу законопроекта.

9. Государственно-правовое управление на основании результатов правовой экспертизы законопроекта готовит заключение, в котором должны быть даны ответы на следующие вопросы:

1) соответствует ли законопроект Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, основным отраслевым законодательным актам, Конституции (Основному закону) Республики Саха (Якутия) и законам Республики Саха (Якутия). Если в заключении устанавливается несоответствие законопроекта Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, основным отраслевым законодательным актам, Конституции (Основному закону) Республики Саха (Якутия) и законам Республики Саха (Якутия), должно быть указано, какому акту не соответствует законопроект и в чем выражается это несоответствие;

2) не нарушена ли внутренняя логика законопроекта, нет ли противоречий между разделами, главами, статьями, частями и пунктами законопроекта. Если такие противоречия есть, они должны быть названы конкретно, а также необходимо дать рекомендации, как можно устранить данные противоречия;

3) полностью ли приведен перечень актов законодательства Республики Саха (Якутия), подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного законопроекта. Если приведен неполный перечень актов, следует указать акты, которые в этом перечне не приведены;

4) содержат ли положения законопроекта коррупциогенные факторы.

10. Лингвистическая экспертиза законопроекта заключается в оценке соответствия представленного текста нормам современного русского литературного языка и современного литературного языка саха с учетом функционально-стилистических особенностей текстов законов.

11. Лингвистическая экспертиза законопроекта на языке саха осуществляется структурным подразделением аппарата Государственного Собрания, осуществляющим перевод нормативных правовых актов и иных документов на государственные языки.

12. Заключение государственно-правового управления должно быть подписано начальником государственно-правового управления либо его заместителем с указанием фамилии и даты подписания. В случае, если дача заключения в десятидневный срок не представляется возможной, срок может быть продлен Председателем Государственного Собрания и председателем ответственного комитета по мотивированному предложению государственно-правового управления.

Статья 62. Обсуждение законопроекта в комитетах и внесение его на пленарное заседание

1. Обсуждение законопроекта в комитетах проходит открыто, с приглашением представителя субъекта (субъектов) права законодательной инициативы, внесшего (внесших) законопроект, и может освещаться в средствах массовой информации.

2. Отзывы, предложения и замечания депутатов и других субъектов права законодательной инициативы по законопроекту рассматриваются на заседании ответственного комитета. Для участия в заседании приглашаются сотрудники государственно-правового управления, осуществлявшие правовую экспертизу, а также представители Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) и Прокуратуры Республики Саха (Якутия).

3. Депутаты, не являющиеся членами ответственного комитета, полномочный представитель Главы Республики Саха (Якутия) в Государственном Собрании, а также представители государственных органов, организаций, в которые законопроект направлялся для подготовки отзывов,

предложений и замечаний, вправе присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях ответственного комитета при обсуждении законопроекта.

4. До принятия законопроекта в первом чтении субъект (субъекты) права законодательной инициативы, внесший (внесшие) законопроект, имеет (имеют) право:

1) по предложению ответственного комитета, оформленному его решением, изменить текст законопроекта и направить его на имя Председателя Государственного Собрания;

2) отозвать внесенный им (ими) законопроект путем подачи письменного заявления на имя Председателя Государственного Собрания или на основании соответствующего решения субъекта права законодательной инициативы – коллегиального органа.

5. Законопроект, подготовленный к рассмотрению Государственным Собранием в первом чтении, и материалы к нему направляются ответственным комитетом Председателю Государственного Собрания для внесения на рассмотрение Государственного Собрания.

6. Дополнительно к материалам, внесенным субъектом права законодательной инициативы, указанным в статье 58 настоящего Регламента, ответственный комитет представляет:

1) проект постановления Государственного Собрания о принятии законопроекта в первом чтении на языке саха и русском языке;

2) решение ответственного комитета;

3) заключение государственно-правового управления.

7. В случае, если ответственный комитет вносит на рассмотрение Государственного Собрания предложение об отклонении законопроекта, дополнительно к материалам, внесенным субъектом права законодательной инициативы, указанным в статье 58 настоящего Регламента, ответственный комитет представляет:

1) проект постановления Государственного Собрания об отклонении законопроекта на языке саха и русском языке;

2) решение ответственного комитета, а также его заключение с мотивированным обоснованием необходимости отклонения данного законопроекта;

3) заключение государственно-правового управления.

8. Комитет вправе в исключительных случаях при наличии окончательного текста законопроекта и при условии, что правовая и лингвистическая экспертизы законопроекта проведены, рекомендовать Государственному Собранию после принятия законопроекта в первом чтении рассмотреть вопрос о принятии закона. Соответствующая рекомендация оформляется в решении комитета.

9. Законопроект и материалы к нему с визами соответствующих структурных подразделений аппарата направляются Председателю Государственного Собрания, как правило, не позднее чем за десять дней до дня пленарного заседания. В случае принятия комитетом решения, указанного в части 8 настоящей статьи, законопроект на языке саха также визируется председателем Комиссии Государственного Собрания по установлению идентичности. Указанные документы размещаются на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

Статья 63. Рассмотрение законопроекта Государственным Собранием в первом чтении

1. Рассмотрение законопроекта осуществляется в трех чтениях. Рассмотрение законопроектов о государственном бюджете Республики Саха (Якутия), о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) регламентируется бюджетным законодательством.

2. При рассмотрении законопроекта в первом чтении на пленарном заседании обсуждается его концепция.

3. В случае, если при рассмотрении законопроекта, на который в соответствии со статьей 62 Конституции (Основного закона) Республики Саха

(Якутия) представлено заключение Главы Республики Саха (Якутия), в котором имеется замечание по законопроекту, Государственное Собрание в обязательном порядке заслушивает позицию Главы Республики Саха (Якутия) по соответствующему заключению.

4. Обсуждение начинается с доклада субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект, или его полномочного представителя и содоклада председателя ответственного комитета. По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении Государственное Собрание может принять законопроект в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом предложений и замечаний в виде поправок или отклонить законопроект.

5. После обсуждения законопроекта на голосование ставится предложение о принятии законопроекта в первом чтении, которое принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

6. Если по итогам голосования предложение о принятии законопроекта в первом чтении не набрало большинства голосов от установленного числа депутатов, он считается отклоненным. Отклоненный законопроект дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается субъекту права законодательной инициативы.

7. После обсуждения законопроекта, рекомендованного ответственным комитетом к отклонению, на голосование ставится предложение об отклонении законопроекта. Если по итогам голосования предложение об отклонении законопроекта не набрало большинства голосов от установленного числа депутатов, ставится вопрос о принятии законопроекта в первом чтении.

8. Постановление Государственного Собрания о принятии законопроекта в первом чтении принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

9. Решение об отклонении законопроекта оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

10. При внесении альтернативных законопроектов Государственное Собрание рассматривает их одновременно. После обсуждения на голосование

ставится предложение ответственного комитета о принятии одного из альтернативных законопроектов в первом чтении. В случае, если предложение ответственного комитета получило требуемое для принятия законопроекта большинство голосов, другие законопроекты считаются отклоненными.

11. Если предложение ответственного комитета не получило требуемого для принятия законопроекта большинства голосов от установленного числа депутатов, на голосование поочередно ставится вопрос о принятии в первом чтении всех представленных законопроектов. Очередность рассмотрения законопроектов устанавливает председательствующий. Принятым считается законопроект, получивший требуемое для принятия в первом чтении большинство голосов от установленного числа депутатов. Другие законопроекты считаются отклоненными. Решение об отклонении законопроекта оформляется постановлением Государственного Собрания.

12. В случае принятия законопроекта в первом чтении Государственное Собрание в постановлении о принятии законопроекта в первом чтении устанавливает срок представления поправок к законопроекту, который, как правило, не может быть менее пятнадцати дней. Постановление Государственного Собрания и законопроект, принятый в первом чтении, в течение десяти дней направляются Главе Республики Саха (Якутия), в Правительство Республики Саха (Якутия), Прокуратуру Республики Саха (Якутия), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), депутатам, в представительные органы муниципальных образований, региональные отделения политических партий, в Федерацию профсоюзов Республики Саха (Якутия) по вопросам ее ведения для замечаний и предложений.

13. После принятия законопроекта в первом чтении по рекомендации ответственного комитета, закрепленной в его решении, при соблюдении части 8 статьи 62 настоящего Регламента председательствующий может поставить на голосование вопрос о принятии закона.

14. В случае возражений со стороны депутатов по рекомендации ответственного комитета о принятии закона председательствующий предоставляет каждому из них слово для выступления до трех минут для обоснования своей позиции. Представитель ответственного комитета представляет мнение ответственного комитета по каждому возражению либо вправе снять предложение о принятии закона. По окончании обсуждения, если ответственным комитетом не снято предложение о принятии закона, председательствующий ставит на голосование решение ответственного комитета.

15. Решение о принятии закона принимается в соответствии с частью 7 статьи 66 настоящего Регламента и оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования, за исключением случая, установленного частью 9 статьи 66 настоящего Регламента.

16. Если решение о принятии закона не будет принято, то работа над законопроектом продолжается в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Статья 64. Порядок рассмотрения комитетами поправок к законопроекту, принятому в первом чтении

1. Поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, вносятся субъектами права законодательной инициативы в ответственный комитет в установленный Государственным Собранием срок в виде изменения редакции статей, предложений об исключении отдельных статей, частей, пунктов, подпунктов, слов или дополнения законопроекта конкретными статьями, частями, пунктами, подпунктами, словами, соответствующими предмету регулирования. В случае невыполнения указанных требований ответственный комитет вправе не рассматривать поправку. Поправки, внесенные после установленного срока или в устной форме, не рассматриваются.

2. Поправки к законопроекту подлежат рассмотрению на заседании ответственного комитета. О дате и времени заседания ответственного комитета

субъекты права законодательной инициативы, внесшие поправки, уведомляются не позднее чем за пять календарных дней. Автор поправок вправе уточнять их до обсуждения, а также в ходе обсуждения в ответственном комитете.

3. Ответственный комитет изучает и обобщает внесенные поправки и направляет их в государственно-правовое управление, Прокуратуру Республики Саха (Якутия), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) для проведения экспертизы поправок на соответствие федеральному законодательству и законодательству Республики Саха (Якутия). В случае установления несоответствия поправок федеральному законодательству или законодательству Республики Саха (Якутия) ответственный комитет сообщает об этом автору поправок. Автор поправок вправе уточнить их в ходе обсуждения в ответственном комитете до принятия решения ответственным комитетом. Ответственный комитет может направить поступившие поправки иным субъектам права законодательной инициативы. Поправки к законопроекту также направляются ответственным комитетом в структурное подразделение аппарата Государственного Собрания, осуществляющее перевод нормативных правовых актов и иных документов на государственные языки.

4. Ответственный комитет готовит таблицы рекомендованных им к принятию и отклонению поправок, а также текст законопроекта на языке саха и русском языке, содержащий поправки, рекомендованные ответственным комитетом к принятию.

Статья 65. Рассмотрение законопроекта Государственным Собранием во втором чтении

1. Ответственный комитет направляет Председателю Государственного Собрания для последующего представления на рассмотрение Государственного Собрания:

1) проект постановления Государственного Собрания по законопроекту на языке саха и русском языке;

2) решение ответственного комитета;

3) таблицы рекомендованных к принятию и отклонению поправок;

4) заключение государственно-правового управления;

5) окончательный текст законопроекта на языке саха и русском языке, содержащий поправки, рекомендованные к принятию ответственным комитетом (далее – окончательный текст законопроекта).

2. Законопроект и материалы к нему с визами соответствующих структурных подразделений аппарата направляются Председателю Государственного Собрания, как правило, не позднее чем за десять дней до внесения его на рассмотрение Государственного Собрания. Указанные документы размещаются на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

3. В случае отсутствия поправок к законопроекту, принятому в первом чтении, на голосование ставится вопрос о принятии закона.

4. В случае наличия поправок обсуждение законопроекта во втором чтении начинается с рассмотрения таблицы поправок, рекомендованных ответственным комитетом к принятию. Председательствующий выясняет наличие у депутатов возражений против поправок, рекомендованных ответственным комитетом к принятию.

5. В случае отсутствия возражений председательствующий ставит на голосование вопрос о принятии в целом таблицы поправок, рекомендованных ответственным комитетом к принятию. Таблица поправок считается принятой, если за нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

6. При наличии у депутатов возражений против поправок, рекомендованных ответственным комитетом к принятию, председательствующий вносит на голосование таблицу поправок, исключив поправки, против которых имеются возражения. Таблица поправок считается

принятой, если за нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

7. При наличии возражений против рекомендаций ответственного комитета депутат может обосновать свою позицию в выступлении продолжительностью до трех минут. Представитель ответственного комитета представляет мнение комитета по каждому возражению также в течение трех минут.

8. По каждой поправке, по которой имеются возражения депутатов, голосование проводится отдельно. На голосование ставится вопрос о принятии поправки в соответствии с рекомендацией ответственного комитета. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Поправки, не получившие требуемого числа голосов депутатов, считаются отклоненными.

9. В случае, если таблица поправок, рекомендованных ответственным комитетом к принятию, не набрала требуемого числа голосов депутатов, председательствующим поочередно на голосование ставится каждая поправка. Поправки принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов.

10. При рассмотрении таблицы поправок, отклоненных ответственным комитетом, председательствующий выясняет наличие у депутатов возражений против рекомендаций ответственного комитета.

11. В случае отсутствия возражений таблица поправок, рекомендованных ответственным комитетом к отклонению, вносится председательствующим на голосование в целом. Таблица поправок, рекомендованных ответственным комитетом к отклонению, считается принятой, если за нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

12. При наличии возражений против рекомендаций ответственного комитета председательствующий вносит на голосование таблицу поправок, исключив поправки, против которых имеются возражения. Таблица поправок

считается принятой, если за нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

13. При наличии возражений против рекомендаций ответственного комитета депутат может обосновать свою позицию в выступлении продолжительностью до трех минут. Представитель ответственного комитета представляет мнение комитета по каждому возражению также в течение трех минут.

По каждой поправке голосование проводится отдельно. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Поправки, не получившие требуемого числа голосов депутатов, считаются отклоненными.

14. В случае, если Государственным Собранием будут приняты поправки, рекомендованные ответственным комитетом к отклонению, законопроект принимается во втором чтении и предложение о принятии закона на голосование не ставится.

15. Решение по отдельным положениям, отдельным статьям законопроекта принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

16. Решение о принятии законопроекта во втором чтении принимается большинством голосов от установленного числа депутатов и оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

17. Принятый во втором чтении законопроект направляется в Комиссию Государственного Собрания по установлению идентичности.

18. В случае, если принятый во втором чтении законопроект не требует доработки, председательствующий вправе по рекомендации ответственного комитета, закрепленной в соответствующем его решении, поставить на голосование вопрос о принятии закона, который принимается большинством голосов от установленного числа депутатов. Решение о принятии закона оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного

голосования, за исключением случая, установленного частью 9 статьи 66 настоящего Регламента.

19. Голосование по вопросу о принятии закона в день принятия законопроекта во втором чтении может быть проведено только при наличии окончательного текста законопроекта с визой председателя Комиссии Государственного Собрания по установлению идентичности и при условии, что выполнены действия, указанные в части 2 статьи 66 настоящего Регламента. Данная норма не применяется при рассмотрении бюджетных законопроектов Республики Саха (Якутия).

20. Если решение о принятии закона не будет принято, то работа над законопроектом продолжается в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Статья 66. Рассмотрение законопроекта Государственным Собранием в третьем чтении

1. Принятый во втором чтении законопроект направляется в ответственный комитет для подготовки к третьему чтению с участием государственно-правового управления.

2. При подготовке законопроекта к третьему чтению устраняются возможные внутренние противоречия, устанавливаются правильные взаимосвязи статей, делаются редакционные правки, необходимые в связи с изменениями, внесенными в текст законопроекта при рассмотрении его во втором чтении.

3. Подготовленный к третьему чтению законопроект включается Председателем Государственного Собрания в повестку очередного пленарного заседания.

4. При рассмотрении законопроекта в третьем чтении не допускается внесение в него поправок и возвращение к обсуждению законопроекта в целом либо к обсуждению его отдельных разделов, глав, статей.

5. Законопроект и материалы к нему с визами соответствующих структурных подразделений аппарата направляются Председателю Государственного Собрания, как правило, не позднее чем за десять дней до внесения его на рассмотрение Государственного Собрания. Указанные документы размещаются на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

6. Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия), конституционные законы Республики Саха (Якутия) о внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия) принимаются большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов.

7. Конституционные законы Республики Саха (Якутия), указанные в части 4 статьи 62 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) и части 2 статьи 21 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года 35-З № 401-II «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», и законы Республики Саха (Якутия) принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов.

8. Решение о принятии закона оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования, за исключением случая, установленного частью 9 настоящей статьи.

9. Проект постановления о принятии законов о государственном бюджете Республики Саха (Якутия), о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) и законов о внесении изменений в указанные законы, как правило, выносится на отдельное голосование.

10. В исключительных случаях по предложению ответственного комитета председательствующий обязан поставить на голосование вопрос о возвращении законопроекта к процедуре второго чтения. Такое решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

11. Если законопроект не принят Государственным Собранием в третьем чтении, он дальнейшему рассмотрению не подлежит.

Статья 67. Подписание и опубликование законов, принятых Государственным Собранием

Принятый закон Республики Саха (Якутия) в течение пятнадцати дней направляется для подписания и обнародования Главе Республики Саха (Якутия). Если Глава Республики Саха (Якутия) в течение четырнадцати дней с момента поступления закона Республики Саха (Якутия) не отклонит его, то данный закон подлежит обнародованию Главой Республики Саха (Якутия) и вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, если в самом законе не указан иной порядок вступления его в силу. Если Глава Республики Саха (Якутия) в течение четырнадцати дней с момента поступления закона Республики Саха (Якутия) отклонит его, то данный закон может быть одобрен в ранее принятой редакции не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов. Закон Республики Саха (Якутия), одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен Главой Республики Саха (Якутия) и подлежит обнародованию в течение трех дней.

Статья 68. Повторное рассмотрение закона, отклоненного Главой Республики Саха (Якутия)

1. Закон Республики Саха (Якутия), отклоненный Главой Республики Саха (Якутия), может быть повторно рассмотрен Государственным Собранием.

2. В случае отклонения Главой Республики Саха (Якутия) закона Республики Саха (Якутия) Председатель Государственного Собрания может принять одно из следующих решений:

1) создать по согласованию с Главой Республики Саха (Якутия) согласительную комиссию по выработке согласованного проекта закона Республики Саха (Якутия) с указанием срока работы указанной комиссии;

2) направить отклоненный закон Республики Саха (Якутия) в Совет Государственного Собрания для рассмотрения.

3. Согласительная комиссия по выработке согласованного проекта закона Республики Саха (Якутия) создается из равного числа депутатов и представителей Главы Республики Саха (Якутия). Субъект права законодательной инициативы (представитель субъекта права законодательной инициативы), внесший отклоненный закон Республики Саха (Якутия), может участвовать в работе согласительной комиссии с правом совещательного голоса.

4. Порядок работы согласительной комиссии устанавливается ее решением на первом заседании.

5. До принятия итогового решения согласительной комиссией текст проекта закона Республики Саха (Якутия) в редакции согласительной комиссии направляется в аппарат Государственного Собрания для правовой и лингвистической экспертиз.

6. Итоговое решение согласительной комиссии по тексту проекта закона Республики Саха (Якутия) считается принятым, если все члены согласительной комиссии пришли к единому мнению.

7. По итогам рассмотрения закона Республики Саха (Якутия), отклоненного Главой Республики Саха (Якутия), согласительная комиссия направляет согласованный текст по отклоненному Главой Республики Саха (Якутия) закону Республики Саха (Якутия) в Совет Государственного Собрания.

8. В случае, если по итогам рассмотрения согласительная комиссия не выработает согласованный текст по отклоненному Главой Республики Саха (Якутия) закону Республики Саха (Якутия) или истек срок работы указанной комиссии, Председатель Государственного Собрания направляет отклоненный закон Республики Саха (Якутия) в Совет Государственного Собрания.

9. По итогам рассмотрения закона Республики Саха (Якутия), отклоненного Главой Республики Саха (Якутия), Совет Государственного Собрания может принять одно из следующих решений:

1) согласиться с решением Главы Республики Саха (Якутия) об отклонении закона Республики Саха (Якутия) и снять его с дальнейшего рассмотрения Государственным Собранием;

2) внести закон Республики Саха (Якутия) на повторное рассмотрение Государственного Собрания в ранее принятой редакции;

3) внести согласованный текст по отклоненному Главой Республики Саха (Якутия) закону Республики Саха (Якутия) на рассмотрение пленарного заседания.

10. Повторное рассмотрение закона Республики Саха (Якутия), отклоненного Главой Республики Саха (Якутия), начинается с выступления представителя Главы Республики Саха (Якутия).

11. Решение об одобрении закона Республики Саха (Якутия) в ранее принятой редакции принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов.

12. Решение о принятии согласованного текста закона Республики Саха (Якутия) принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

13. В случае, если закон Республики Саха (Якутия), отклоненный Главой Республики Саха (Якутия), в ранее принятой редакции или согласованный текст проекта закона Республики Саха (Якутия) не набирает необходимого для одобрения или принятия числа голосов, он считается снятым с дальнейшего рассмотрения.

Соответствующее решение оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 69. Толкование законов Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии со статьей 56 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) Государственное Собрание осуществляет толкование законов Республики Саха (Якутия).

2. Инициатива о толковании законов Республики Саха (Якутия) вносится Советом Государственного Собрания.

3. Ответственный комитет по поручению Совета Государственного Собрания предварительно рассматривает вопрос о толковании закона Республики Саха (Якутия) и готовит проект постановления Государственного Собрания о толковании законов Республики Саха (Якутия), организовывает проведение правовой экспертизы и вносит его в Совет Государственного Собрания для включения в повестку пленарного заседания.

4. Постановление Государственного Собрания о толковании закона Республики Саха (Якутия) принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

Глава 8. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Статья 70. Подготовка проекта постановления Государственного Собрания

1. Постановлениями Государственного Собрания оформляются решения по вопросам, отнесенным Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия) и законами Республики Саха (Якутия) к ведению Государственного Собрания.

2. Проект постановления Государственного Собрания вносится в Государственное Собрание на языке саха и русском языке.

Проект постановления Государственного Собрания, поступивший от субъекта права законодательной инициативы, регистрируется в аппарате Государственного Собрания в системе автоматизации законотворческого документооборота и передается для рассмотрения Председателю

Государственного Собрания. Ему присваивается регистрационный номер, который указывается вместе с наименованием проекта постановления Государственного Собрания в течение всего периода прохождения проекта постановления в Государственном Собрании. Одновременно на проект постановления Государственного Собрания заводится электронная регистрационная карта, в которой фиксируются дата и время поступления указанного проекта в Государственное Собрание, состав субъектов права законодательной инициативы, внесших проект постановления Государственного Собрания, сведения о его прохождении в Государственном Собрании.

3. При подготовке проекта постановления Государственного Собрания должны учитываться следующие требования:

1) соответствие действующему законодательству;

2) отсутствие коррупциогенных факторов.

4. К проекту постановления Государственного Собрания, носящего нормативный характер, и к проекту постановления Государственного Собрания, которым утверждается акт, носящий нормативный характер, должна прилагаться пояснительная записка на языке саха и русском языке с указанием оснований для подготовки данного проекта постановления Государственного Собрания с перечнем положенных в основу законодательных и других нормативных актов, иных источников.

5. Подготовка проектов постановлений Государственного Собрания об утверждении примерной программы деятельности Государственного Собрания, а также о даче согласия на назначение, назначении должностных лиц, освобождении их от должности осуществляется в соответствии с порядком рассмотрения указанных вопросов, установленным настоящим Регламентом.

6. Проект постановления Государственного Собрания рассматривается комитетом, который назначен Председателем Государственного Собрания ответственным.

7. Проект постановления Государственного Собрания, завизированный в государственно-правовом управлении либо с его заключением, направляется ответственным комитетом Председателю Государственного Собрания для включения в повестку пленарного заседания, как правило, не позднее чем за десять дней до дня пленарного заседания. Указанные документы размещаются на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

8. Проекты постановлений Государственного Собрания доводятся до сведения депутатов, как правило, не позднее чем за семь дней до дня пленарного заседания.

Статья 71. Рассмотрение Государственным Собранием проекта постановления

1. Обсуждение проекта постановления Государственного Собрания происходит в форме обоснования внесения поправок в рассматриваемый текст проекта постановления Государственного Собрания.

2. В результате обсуждения и голосования Государственное Собрание принимает одно из следующих решений:

1) принимает предложенный проект постановления Государственного Собрания за основу;

2) принимает предложенный проект в качестве постановления Государственного Собрания;

3) поручает доработку проекта постановления Государственного Собрания для повторного рассмотрения на пленарном заседании;

4) отклоняет предложенный проект постановления Государственного Собрания.

3. Постановления Государственного Собрания, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов.

4. Поправки к проекту постановления Государственного Собрания вносятся в письменной форме. Поправки к проекту постановления

Государственного Собрания, внесенные в ходе пленарного заседания, рассматриваются, как правило, после их рассмотрения в ответственном комитете.

Поправки к проекту постановления Государственного Собрания принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов.

5. В текст постановления Государственного Собрания при необходимости может быть включен пункт о возложении контроля за исполнением постановления Государственного Собрания на комитет, инициировавший внесение данного проекта постановления, или на заместителей Председателя Государственного Собрания.

6. В случае, если проект постановления Государственного Собрания не набирает необходимого для принятия числа голосов, он считается отклоненным и может быть повторно внесен на рассмотрение Государственного Собрания только после его доработки ответственным комитетом.

7. Принятые Государственным Собранием постановления подписываются Председателем Государственного Собрания в течение пятнадцати дней со дня их принятия.

8. Постановления Государственного Собрания, затрагивающие вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина, вступают в силу не ранее чем через десять дней после их официального опубликования.

Глава 9. Рассмотрение протеста, представления Прокурора Республики Саха (Якутия)

Статья 72. Предварительное рассмотрение протеста Прокурора Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» протест Прокурора Республики Саха (Якутия) на нормативный правовой акт подлежит рассмотрению на ближайшем пленарном заседании.

2. Протест Прокурора Республики Саха (Якутия) регистрируется в аппарате Государственного Собрания и направляется Председателем Государственного Собрания в:

1) ответственный комитет;

2) государственно-правовое управление.

3. Государственно-правовое управление готовит отзыв на протест Прокурора Республики Саха (Якутия).

Отзыв государственно-правового управления направляется в ответственный комитет.

4. Ответственный комитет на своем заседании рассматривает протест Прокурора Республики Саха (Якутия).

5. На заседание ответственного комитета приглашаются представители Прокуратуры Республики Саха (Якутия), сотрудники государственно-правового управления, подготовившие отзыв.

6. По результатам рассмотрения протеста Прокурора Республики Саха (Якутия) и отзыва государственно-правового управления ответственный комитет принимает решение:

1) о согласии с протестом Прокурора Республики Саха (Якутия);

2) о согласии с протестом Прокурора Республики Саха (Якутия) в части;

3) о несогласии с протестом Прокурора Республики Саха (Якутия).

7. Ответственный комитет направляет решение, принятое по результатам рассмотрения протеста Прокурора Республики Саха (Якутия), Председателю Государственного Собрания для включения в повестку пленарного заседания.

Статья 73. Рассмотрение протеста Прокурора Республики Саха (Якутия) на пленарном заседании

1. Рассмотрение протеста Прокурора Республики Саха (Якутия) на пленарном заседании начинается с доклада Прокурора Республики Саха (Якутия), внесшего протест, и содоклада председателя ответственного комитета о принятом решении.

2. По результатам рассмотрения протеста Прокурора Республики Саха (Якутия) Государственное Собрание вправе принять одно из следующих решений:

1) согласиться с протестом Прокурора Республики Саха (Якутия);

2) согласиться с протестом Прокурора Республики Саха (Якутия) в части;

3) отклонить протест Прокурора Республики Саха (Якутия).

3. Решение по протесту Прокурора Республики Саха (Якутия) принимается большинством голосов от установленного числа депутатов, оформляется соответствующим постановлением Государственного Собрания и направляется Прокурору Республики Саха (Якутия).

4. В случае согласия с протестом Прокурора Республики Саха (Якутия) Государственное Собрание поручает ответственному комитету подготовить проект закона Республики Саха (Якутия) или проект постановления Государственного Собрания, устраняющий замечания, указанные в протесте Прокурора Республики Саха (Якутия).

5. Внесение проекта закона Республики Саха (Якутия) или проекта постановления Государственного Собрания, связанного с протестом Прокурора Республики Саха (Якутия), на рассмотрение Государственного Собрания осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Статья 74. Порядок рассмотрения представления Прокурора Республики Саха (Якутия)

1. Представление Прокурора Республики Саха (Якутия) подлежит безотлагательному рассмотрению ответственным комитетом.

2. Представление Прокурора Республики Саха (Якутия) регистрируется в аппарате Государственного Собрания и направляется Председателем Государственного Собрания в:

1) ответственный комитет;

2) государственно-правовое управление.

3. Государственно-правовое управление готовит отзыв на представление Прокурора Республики Саха (Якутия).

Отзыв государственно-правового управления направляется в ответственный комитет.

4. Ответственный комитет на своем заседании рассматривает представление Прокурора Республики Саха (Якутия).

5. На заседание ответственного комитета приглашаются представители Прокуратуры Республики Саха (Якутия), сотрудники государственно-правового управления, подготовившие отзыв.

6. По результатам рассмотрения представления Прокурора Республики Саха (Якутия) и отзыва государственно-правового управления ответственный комитет принимает решение по существу вопроса, изложенного в представлении Прокурора Республики Саха (Якутия).

7. Решение ответственного комитета по результатам рассмотрения представления Прокурора Республики Саха (Якутия) направляется Прокурору Республики Саха (Якутия).

Статья 75. Рассмотрение протестов и представлений иных прокуроров

Протесты и представления иных прокуроров рассматриваются в порядке, установленном статьями 72–74 настоящего Регламента.

Глава 10. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных законов

Статья 76. Порядок рассмотрения проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации

1. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Государственное Собрание закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации Председатель Государственного Собрания немедленно направляет депутатам, в комитеты, депутатские объединения для подготовки замечаний и предложений.

2. Председатель Государственного Собрания назначает комитет, предметом ведения которого является конституционное законодательство, ответственным за подготовку закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации к рассмотрению на пленарном заседании.

3. Замечания и предложения к закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации представляются в ответственный комитет не позднее четырнадцати дней со дня поступления указанного закона Российской Федерации в Государственное Собрание из Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

4. Государственное Собрание рассматривает закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации не позднее тридцати дней со дня поступления указанного закона Российской Федерации в Государственное Собрание из Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

5. Председатель Государственного Собрания организует проведение пленарного заседания с учетом выполнения срока, указанного в части 4 настоящей статьи.

6. Порядок рассмотрения ответственным комитетом закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации определяется указанным комитетом самостоятельно.

7. Ответственный комитет на основе обобщения поступивших предложений к закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации готовит заключение по нему и может рекомендовать Государственному Собранию принять одно из следующих решений:

1) одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации;

2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации.

8. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации на пленарном заседании начинается с оглашения докладчиком заключения ответственного комитета.

Докладчиком на пленарном заседании по вопросу о законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации является председатель ответственного комитета.

9. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации председательствующий на пленарном заседании ставит на голосование вопрос о его одобрении.

10. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации считается одобренным Государственным Собранием, если за его одобрение проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

11. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации считается не одобренным Государственным Собранием, если за его одобрение не проголосовало необходимое число депутатов.

12. Решение об одобрении или о неодобрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

13. В случае, если из Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Государственное Собрание поступило два и более закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, постановление Государственного Собрания о рассмотрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации принимается по каждому указанному закону Российской Федерации отдельно.

14. Постановление (постановления) Государственного Собрания об одобрении (о неодобрении) закона (законов) Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации Председатель Государственного Собрания направляет в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в сроки, установленные Федеральным законом от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».

Статья 77. Рассмотрение Государственным Собранием проектов федеральных законов по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

1. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения согласовываются с субъектами Российской Федерации в порядке, установленном статьей 39 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Регламентом Государственной Думы.

2. Отзыв Государственного Собрания на проект федерального закона по предметам совместного ведения оформляется постановлением, принятым большинством голосов от установленного числа депутатов.

3. Уполномоченные представители Государственного Собрания и Главы Республики Саха (Якутия) могут принимать участие с правом совещательного голоса в работе над проектами федеральных законов по предметам совместного ведения в комитетах и комиссиях Государственной Думы и создаваемых Государственной Думой и ее комитетами и комиссиями рабочих группах.

4. Поступившие в Государственное Собрание проекты федеральных законов по предметам совместного ведения направляются Председателем Государственного Собрания в ответственный комитет.

5. Ответственный комитет готовит проект постановления Государственного Собрания.

6. Проекты федеральных законов, поступившие в Государственное Собрание от субъектов, обладающих правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации, направляются Председателем Государственного Собрания в ответственный комитет.

7. В случае поступления предложения от депутата о рассмотрении проекта федерального закона ответственный комитет рассматривает указанный проект федерального закона на заседании комитета.

8. Ответственный комитет рассматривает проект федерального закона и выносит одно из следующих решений:

1) поддержать законодательную инициативу;

2) не поддерживать законодательную инициативу (с оформлением соответствующего заключения).

9. Решение ответственного комитета выносится на рассмотрение Государственного Собрания. По результатам обсуждения принимается постановление Государственного Собрания.

Статья 78. Подготовка и рассмотрение Государственным Собранием проектов федеральных законов, вносимых в Государственную Думу

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Государственному Собранию принадлежит право законодательной инициативы.

2. Право законодательной инициативы осуществляется в форме внесения в Государственную Думу:

1) проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов;

2) законопроектов о внесении изменений в действующие законы Российской Федерации и законы РСФСР, федеральные конституционные законы и федеральные законы, либо о признании этих законов утратившими силу, либо о неприменении на территории Российской Федерации актов законодательства Союза ССР;

3) поправок к законопроектам.

3. Государственное Собрание вправе направить законопроекты и поправки к законопроектам, вносимые в Государственную Думу в качестве законодательной инициативы Государственного Собрания, в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для экспертной оценки.

4. Предложение о разработке проекта нового федерального закона или проекта закона об изменении действующих законов вправе вносить в Государственное Собрание субъекты права законодательной инициативы, перечисленные в статье 62 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).

5. Государственное Собрание может по собственной инициативе рассмотреть вопрос о внесении законопроекта в Государственную Думу.

6. При внесении законопроекта в Государственное Собрание субъектом права законодательной инициативы должны быть представлены:

1) пояснительная записка к законопроекту, в которой изложены предмет законодательного регулирования и концепция предлагаемого законопроекта;

2) текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект;

3) перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного закона;

4) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта, реализация которого потребует материальных затрат);

5) материалы, подтверждающие предварительную работу с федеральными органами государственной власти в части обоснования актуальности вносимой инициативы (при наличии).

7. Законопроекты о введении или об отмене налогов, об освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены в Государственную Думу только при наличии заключения Правительства Российской Федерации.

8. Поступившие в Государственное Собрание проекты федеральных законов направляются Председателем Государственного Собрания в ответственный комитет.

9. Ответственный комитет вправе создать экспертную группу по предварительному рассмотрению проекта федерального закона (далее – экспертная группа) из числа экспертов, представителей экспертных организаций, лиц, обладающих специальными познаниями и высокой профессиональной компетенцией в области предмета регулирования внесенного проекта федерального закона и в области законодательства.

10. Экспертная группа проводит:

1) анализ концептуальных положений проекта федерального закона;

2) анализ положений проекта федерального закона, полноты правового регулирования, внутренней согласованности норм проекта федерального закона;

3) анализ возможных последствий принятия федерального закона;

4) анализ финансово-экономического эффекта от принятия федерального закона.

11. Экспертная группа может рекомендовать ответственному комитету принять одно из следующих решений:

1) рекомендовать Государственному Собранию внести проект федерального закона в Государственную Думу в качестве законодательной инициативы;

2) направить проект федерального закона на доработку;

3) не вносить проект федерального закона на рассмотрение Государственного Собрания.

12. Ответственный комитет готовит проект постановления Государственного Собрания.

13. Решение Государственного Собрания о внесении законопроекта в Государственную Думу принимается большинством голосов от установленного числа депутатов и оформляется постановлением Государственного Собрания с указанием представителя Государственного Собрания по данному законопроекту в Государственной Думе без дополнительного голосования.

14. Копии текста законопроекта и материалов, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, должны быть представлены в форме электронного документа.

15. Подготовленный к внесению в Государственную Думу законопроект и материалы к нему, предусмотренные частью 6 настоящей статьи, направляются Председателю Государственной Думы.

16. Законопроекты, которые в соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации могут быть внесены в Государственную Думу только при наличии заключения Правительства Российской Федерации, направляются в Правительство Российской Федерации для получения указанного заключения.

17. После поступления заключения Правительства Российской Федерации законопроект и прилагаемые к нему материалы направляются Председателю Государственной Думы.

Глава 11. Рассмотрение и принятие обращений Государственного Собрания в Конституционный суд Российской Федерации

Статья 79. Порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности нормативных правовых актов

1. Государственное Собрание может обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности нормативных правовых актов органов государственной власти, договоров между ними, а также не вступившего в силу международного договора Российской Федерации в соответствии со статьей 125 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

2. Предложение об обращении Государственного Собрания в Конституционный Суд Российской Федерации может вноситься по инициативе комитета, Председателя Государственного Собрания или группы депутатов численностью не менее десяти человек.

3. Основанием для рассмотрения вопроса об обращении с запросом является неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации закон, иной нормативный правовой акт, договор между органами государственной власти или не вступивший в силу международный договор Российской Федерации.

4. Предложение об обращении Государственного Собрания в Конституционный Суд Российской Федерации, проект постановления Государственного Собрания о направлении запроса направляются Председателю Государственного Собрания для включения в повестку пленарного заседания. К проекту постановления Государственного Собрания прилагается проект запроса в Конституционный Суд Российской Федерации

в соответствии с требованиями Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

5. Государственное Собрание принимает постановление о направлении запроса в Конституционный Суд Российской Федерации большинством голосов от установленного числа депутатов и определяет официального представителя Государственного Собрания при рассмотрении данного запроса в Конституционном Суде Российской Федерации.

6. Решение Конституционного Суда Российской Федерации по запросу доводится до сведения всех депутатов.

Статья 80. Порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с ходатайством о разрешении спора о компетенции

1. Государственное Собрание вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с ходатайством о разрешении спора о компетенции в соответствии со статьей 125 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

2. Предложение об обращении Государственного Собрания в Конституционный Суд Российской Федерации может вноситься по инициативе комитета, Председателя Государственного Собрания или группы депутатов численностью не менее десяти человек.

3. Основанием для рассмотрения вопроса об обращении с ходатайством является спор между органами государственной власти о принадлежности полномочий по изданию правового акта или совершению действия правового характера либо уклонению от издания правового акта или совершению такого действия с нарушением установленного Конституцией Российской Федерации разграничения компетенции между органами государственной власти, а также нарушение органами государственной власти определенной Конституцией

Российской Федерации и договорами компетенции либо об уклонении этих органов от осуществления входящей в их компетенцию обязанности.

4. Предложение об обращении Государственного Собрания в Конституционный Суд Российской Федерации, проект постановления Государственного Собрания о направлении ходатайства направляются Председателю Государственного Собрания для включения в повестку пленарного заседания. К проекту постановления Государственного Собрания прилагается проект ходатайства в Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

5. Государственное Собрание принимает постановление о направлении ходатайства в Конституционный Суд Российской Федерации большинством голосов от установленного числа депутатов и определяет официального представителя Государственного Собрания при рассмотрении ходатайства в Конституционном Суде Российской Федерации.

6. Решение Конституционного Суда Российской Федерации по рассмотрению ходатайства доводится до сведения всех депутатов.

Статья 81. Порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о толковании Конституции Российской Федерации

1. Государственное Собрание может обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о толковании Конституции Российской Федерации в соответствии со статьей 125 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

2. Предложение об обращении Государственного Собрания в Конституционный Суд Российской Федерации может вноситься по инициативе

комитета, Председателя Государственного Собрания или группы депутатов численностью не менее десяти человек.

3. Основанием для рассмотрения вопроса об обращении с запросом является неопределенность в понимании норм Конституции Российской Федерации.

4. Предложение об обращении Государственного Собрания в Конституционный Суд Российской Федерации, проект постановления Государственного Собрания о направлении запроса направляются Председателю Государственного Собрания для включения в повестку пленарного заседания. К проекту постановления Государственного Собрания прилагается проект запроса в Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

5. Государственное Собрание принимает постановление о направлении запроса в Конституционный Суд Российской Федерации большинством голосов от установленного числа депутатов и определяет официального представителя Государственного Собрания при рассмотрении данного запроса в Конституционном Суде Российской Федерации.

6. Решение Конституционного Суда Российской Федерации по запросу доводится до сведения всех депутатов.

Глава 12. Рассмотрение Государственным Собранием вопросов об избрании, о назначении, даче согласия на назначение на государственные и иные должности

Статья 82. Избрание мировых судей

1. В соответствии с Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия) и Законом Республики Саха (Якутия) от 3 мая 2000 года З № 181-II

«О мировых судьях в Республике Саха (Якутия)» Государственное Собрание избирает мировых судей.

2. Государственное Собрание рассматривает вопрос об избрании мирового судьи на пленарном заседании на основании представления Председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия), а также необходимых материалов.

3. Необходимыми материалами для рассмотрения вопроса об избрании кандидата на должность мирового судьи являются следующие документы:

1) представление Председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия);

2) заявление кандидата;

3) заключение квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия);

4) справка, содержащая биографические сведения;

5) анкета кандидата;

6) документ об отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на должность мирового судьи;

7) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

8) документ о высшем юридическом образовании или его копия;

9) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

10) справка об отсутствии судимости;

11) письменное согласие на обработку персональных данных.

4. В случае подачи действующим мировым судьей заявления об избрании его на должность мирового судьи другого судебного участка заключение квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) не требуется.

5. Предварительное рассмотрение поступивших материалов осуществляется ответственным комитетом. В заседании ответственного

комитета участвуют Председатель Верховного суда Республики Саха (Якутия) или его представитель, кандидат на должность мирового судьи, иные лица.

6. Ответственный комитет рассматривает материалы, готовит заключение по кандидатуре и проект постановления Государственного Собрания. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания в установленном порядке вносится на рассмотрение Государственного Собрания.

7. Вопрос об избрании на должность мирового судьи рассматривается на пленарном заседании в присутствии Председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия) или его представителя, кандидата на должность мирового судьи.

Рассмотрение вопроса об избрании кандидата на должность мирового судьи возможно в отсутствие кандидата, если он не может присутствовать на пленарном заседании по уважительной причине.

8. На пленарном заседании председатель ответственного комитета представляет кандидатуру для избрания на должность мирового судьи.

9. Председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета.

10. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату на должность мирового судьи, высказывать свое мнение по представленной кандидатуре.

11. Вопрос об избрании на должность мирового судьи рассматривается по каждой кандидатуре персонально. Решение об избрании на должность мирового судьи принимается тайным голосованием.

12. При наличии на один судебный участок двух и более кандидатов на должность мирового судьи избрание мирового судьи осуществляется на альтернативной основе тайным голосованием.

13. Избранным на должность мирового судьи считается лицо, получившее большинство голосов от установленного числа депутатов.

14. В случае, если по результатам голосования по двум кандидатам на должность мирового судьи кандидаты набрали равное число голосов депутатов,

проводится второй тур голосования. В бюллетень для тайного голосования вносятся фамилии, имена, отчества кандидатов в алфавитном порядке.

15. В случае, если по результатам голосования по двум кандидатам на должность мирового судьи ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, проводится второй тур голосования. В бюллетень для тайного голосования вносятся фамилия, имя, отчество одного кандидата на должность мирового судьи, получившего наибольшее число голосов в первом туре голосования.

16. По результатам второго тура голосования избранным на должность мирового судьи считается лицо, получившее большинство голосов от установленного числа депутатов.

17. В случае, если по результатам голосования по трем и более кандидатам на должность мирового судьи ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, проводится второй тур голосования. В бюллетень для тайного голосования вносятся фамилии, имена, отчества двух кандидатов на должность мирового судьи, получивших наибольшее число голосов в первом туре голосования.

18. По результатам второго тура голосования избранным на должность мирового судьи считается лицо, получившее большинство голосов от установленного числа депутатов.

19. В случае, если по результатам второго тура голосования ни один из кандидатов на должность мирового судьи не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, по решению Государственного Собрания проводится третий тур голосования. В бюллетень для тайного голосования вносятся фамилия, имя, отчество одного кандидата на должность мирового судьи, получившего наибольшее число голосов во втором туре голосования.

20. По результатам третьего тура голосования избранным на должность мирового судьи считается лицо, получившее большинство голосов от установленного числа депутатов.

21. Избрание лица на должность мирового судьи оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

22. После оглашения результатов голосования об избрании мирового судьи Председатель Государственного Собрания объявляет время приведения к присяге лица, избранного на должность мирового судьи.

23. Приведение к присяге лица, избранного на должность мирового судьи, производится Председателем Государственного Собрания на пленарном заседании.

24. Председатель Государственного Собрания приглашает на трибуну зала пленарных заседаний Государственного Собрания лицо, избранное на должность мирового судьи, для приведения его к присяге, текст которой изложен в части 3 статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 3 мая 2000 года З № 181-II «О мировых судьях в Республике Саха (Якутия)».

25. Лицо, избранное на должность мирового судьи, произносит текст присяги стоя, положив руку на текст Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). Принесение присяги удостоверяется личной подписью мирового судьи, проставленной под текстом присяги, с указанием даты ее принесения.

26. Подписанный текст присяги остается на хранении в аппарате Государственного Собрания.

Статья 83. Привлечение мирового судьи, находящегося в отставке, судьи федерального суда, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи

1. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Саха (Якутия) от 3 мая 2000 года З № 181-II «О мировых судьях в Республике Саха (Якутия)» мировой судья, находящийся в отставке, и судья федерального суда, находящийся в отставке, могут быть привлечены к исполнению обязанностей мирового судьи.

2. Решение о привлечении мирового судьи, находящегося в отставке, или судьи федерального суда, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей

мирового судьи принимается Государственным Собранием по представлению Председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия) при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) и документа, свидетельствующего об отсутствии у мирового судьи, находящегося в отставке, или судьи федерального суда, находящегося в отставке, заболеваний, препятствующих назначению на должность мирового судьи.

3. Решение о привлечении мирового судьи, находящегося в отставке, или судьи федерального суда, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи принимается большинством голосов от установленного числа депутатов и оформляется постановлением Государственного Собрания.

Статья 84. Дача согласия Главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), его заместителей и отдельных министров Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии с Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия) и Конституционным законом Республики Саха (Якутия) от 15 февраля 1995 года З № 51-I «О Правительстве Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание дает согласие Главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), его заместителей и отдельных министров Республики Саха (Якутия), перечень которых утверждается постановлением Государственного Собрания.

2. Государственное Собрание рассматривает вопрос о даче согласия Главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), его заместителей и отдельных министров Республики Саха (Якутия) на пленарном заседании не позднее двух недель после поступления представления Главы Республики Саха (Якутия) и необходимых материалов.

3. Необходимыми материалами для рассмотрения вопроса о даче согласия на назначение кандидата на должность являются следующие документы:

1) представление Главы Республики Саха (Якутия);

2) письменное согласие кандидата;

3) справка, содержащая биографические сведения;

4) анкета кандидата;

5) характеристика, отражающая оценку профессиональной деятельности, деловые и нравственные качества кандидата, подписанная Главой Республика Саха (Якутия);

6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

7) письменное согласие на обработку персональных данных.

4. Предварительное рассмотрение поступивших материалов осуществляется Председателем Государственного Собрания, ответственным комитетом (ответственными комитетами). В заседании ответственного комитета (ответственных комитетов) участвует представитель Главы Республики Саха (Якутия).

5. Ответственный комитет (ответственные комитеты) рассматривает (рассматривают) материалы, готовит (готовят) заключение по кандидатуре и проект постановления Государственного Собрания. Подготовленный ответственным комитетом (ответственными комитетами) проект постановления Государственного Собрания в установленном порядке вносится на рассмотрение Государственного Собрания.

6. На пленарном заседании Глава Республики Саха (Якутия) представляет кандидатуру для дачи согласия на назначение на должность Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия) или его представитель представляет кандидатуры для дачи согласия на назначение на должность заместителей

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) и отдельных министров Республики Саха (Якутия).

7. Председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета.

8. Кандидат на должность знакомит депутатов с концепцией программы деятельности на предстоящий срок полномочий.

9. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по представленной кандидатуре.

10. Обсуждение прекращается по решению Государственного Собрания, принятому большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

11. Вопрос о даче согласия на назначение на должность Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), его заместителей и отдельных министров Республики Саха (Якутия) рассматривается по каждой кандидатуре персонально. Решение о даче согласия на назначение на должность принимается тайным голосованием.

Решение о даче согласия на назначение на должность считается принятым, если за данную кандидатуру проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

12. Дача согласия на назначение на должность Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), его заместителей и отдельных министров Республики Саха (Якутия) оформляется постановлением Государственного Собрания.

Отказ в даче согласия на назначение на должность Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), его заместителей и отдельных министров Республики Саха (Якутия) оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

13. Если кандидат не получил требуемого числа голосов, Глава Республики Саха (Якутия) в течение недели вносит новое представление по кандидатуре.

14. Дача согласия на назначение на должность по вновь внесенному представлению Главы Республики Саха (Якутия) осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей.

Статья 85. Дача согласия на назначение на должность руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в случаях, предусмотренных федеральным законодательством

1. В соответствии с частью 8 статьи 61 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» в случаях, предусмотренных федеральным законом, Государственное Собрание может принимать участие в согласовании назначения на должность руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в Республике Саха (Якутия).

2. Представление о согласовании назначения на должность руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в Республике Саха (Якутия) вносится в Государственное Собрание руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти.

3. Предварительное рассмотрение представления и поступивших материалов осуществляется в порядке, установленном статьей 84 настоящего Регламента.

4. Государственное Собрание принимает решение о согласовании назначения на должность руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

5. Дача согласия на назначение на должность руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти

оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 86. Назначение на должность конституционных советников Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии со статьей 4 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2021 года 2356-З № 623-VI «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание по представлению Главы Республики Саха (Якутия) назначает на должность конституционных советников Республики Саха (Якутия), в том числе Председателя Конституционного совета Республики Саха (Якутия), двух заместителей Председателя Конституционного совета Республики Саха (Якутия) и секретаря-советника Конституционного совета Республики Саха (Якутия).

2. Государственное Собрание рассматривает вопрос о назначении на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия) на очередном (внеочередном) пленарном заседании после поступления представления Главы Республики Саха (Якутия) и необходимых материалов.

3. Необходимыми материалами для рассмотрения вопроса о назначении кандидата на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия) являются следующие документы:

1) представление Главы Республики Саха (Якутия);

2) заявление кандидата;

3) справка, содержащая биографические сведения;

4) анкета кандидата;

5) характеристика с места работы кандидата (в случае отсутствия места работы – характеристика с последнего места работы, учебы), отражающая оценку профессиональной деятельности, деловые и нравственные качества кандидата;

6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (за исключением кандидатов на должность конституционных советников Республики Саха (Якутия), осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе);

7) документ о высшем юридическом образовании или его копия;

8) документ, подтверждающий ученую степень кандидата юридических наук или доктора юридических наук или почетное звание «Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия)» или «Заслуженный юрист Российской Федерации»;

9) письменное согласие на обработку персональных данных.

4. Предварительное рассмотрение поступивших материалов осуществляется ответственным комитетом. В заседании ответственного комитета участвуют представитель Главы Республики Саха (Якутия), кандидат на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия), иные приглашенные лица.

5. Ответственный комитет рассматривает материалы, готовит заключение по кандидату и проект постановления Государственного Собрания. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания в установленном порядке вносится на рассмотрение Государственного Собрания.

6. Вопрос о назначении на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия) рассматривается по каждой кандидатуре персонально.

7. На пленарном заседании Глава Республики Саха (Якутия) или его представитель представляет кандидатуру для назначения на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия).

8. Председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета.

9. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия), высказывать свое мнение по представленной кандидатуре.

10. Рассмотрение вопроса о назначении на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия) возможно в отсутствие кандидата, если он не может присутствовать на пленарном заседании по уважительной причине.

11. Решение о назначении на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия) принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

12. Если кандидат на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия) не получил требуемого числа голосов, Глава Республики Саха (Якутия) предлагает новую кандидатуру, по которой осуществляется назначение на должность в порядке, установленном настоящей статьей.

13. Назначение лица на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия) оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

14. При вступлении в должность конституционный советник Республики Саха (Якутия) приносит на обоих государственных языках присягу, текст которой изложен в части 5 статьи 5 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2021 года 2356-З № 623-VI «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)».

15. Лицо, назначенное на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия), произносит текст присяги стоя, положив руку на текст Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). Принесение присяги удостоверяется личной подписью конституционного советника Республики Саха (Якутия), проставленной под текстом присяги.

16. Подписанный текст присяги остается на хранении в аппарате Государственного Собрания.

Статья 87. Досрочное прекращение полномочий конституционного советника Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии с частью 10 статьи 5 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2021 года 2356-З № 623-VI «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание принимает решение о досрочном прекращении полномочий конституционного советника Республики Саха (Якутия) по основаниям, предусмотренным пунктами 1–5 части 9 указанной статьи.

2. Предварительное рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий конституционного советника Республики Саха (Якутия) рассматривается ответственным комитетом.

3. Ответственный комитет рассматривает поступившие документы и готовит заключение. В заключении ответственного комитета указывается основание досрочного прекращения полномочий конституционного советника Республики Саха (Якутия).

4. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания вносится на пленарное заседание.

5. При рассмотрении Государственным Собранием вопроса о досрочном прекращении полномочий конституционного советника Республики Саха (Якутия) председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета.

6. Депутаты вправе высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу.

7. Решение о досрочном прекращении полномочий конституционного советника Республики Саха (Якутия) принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

8. Решение о досрочном прекращении полномочий конституционного советника Республики Саха (Якутия) оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 88. Назначение на должность председателя Счетной палаты

1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2011 года 976-З № 837-IV «О Счетной палате Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание назначает на должность председателя Счетной палаты и решает вопрос о досрочном освобождении его от должности в случаях, предусмотренных законом.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты вносятся в Государственное Собрание:

1) Председателем Государственного Собрания;

2) депутатами – не менее одной трети от установленного числа депутатов;

3) Главой Республики Саха (Якутия).

3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты вносятся в Государственное Собрание не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего председателя Счетной палаты либо в двухнедельный срок со дня досрочного освобождения от должности председателя Счетной палаты.

4. После внесения предложений о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты Государственное Собрание обращается в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Счетной палаты квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Государственное Собрание рассматривает вопрос о назначении председателя Счетной палаты после получения заключения Счетной палаты Российской Федерации.

5. Необходимыми материалами для рассмотрения вопроса о назначении председателя Счетной палаты являются следующие документы:

1) заявление кандидата;

2) справка, содержащая биографические сведения;

3) анкета кандидата;

4) характеристика, отражающая оценку профессиональной деятельности, деловые и нравственные качества кандидата, подписанная субъектом, внесшим предложение о кандидатуре;

5) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

6) заключение Счетной палаты Российской Федерации;

7) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

8) копия диплома о высшем образовании;

9) справка об отсутствии судимости;

10) письменное согласие на обработку персональных данных.

6. Предварительное рассмотрение поступивших документов осуществляется ответственным комитетом. В расширенном заседании ответственного комитета участвуют кандидаты на должность председателя Счетной палаты, представитель Главы Республики Саха (Якутия), депутаты, внесшие предложение о кандидатуре на должность председателя Счетной палаты, иные приглашенные лица.

7. Ответственный комитет рассматривает поступившие документы, готовит заключение по кандидатуре на должность председателя Счетной палаты и проект постановления Государственного Собрания. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания в установленном порядке вносится на рассмотрение Государственного Собрания.

8. На пленарном заседании председатель ответственного комитета представляет кандидатуру для назначения на должность председателя Счетной палаты и знакомит депутатов с заключением ответственного комитета.

9. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату на должность председателя Счетной палаты, высказывать свое мнение по представленной кандидатуре.

10. Решение о назначении на должность председателя Счетной палаты принимается тайным голосованием.

11. При наличии двух и более кандидатов на должность председателя Счетной палаты назначение председателя Счетной палаты осуществляется на альтернативной основе тайным голосованием.

12. Назначенным на должность председателя Счетной палаты считается кандидат, получивший большинство голосов от установленного числа депутатов.

13. В случае, если ни один из кандидатов на должность председателя Счетной палаты не набрал требуемого для назначения числа голосов депутатов, проводится второй тур голосования. В бюллетень для тайного голосования вносятся фамилии, имена, отчества двух кандидатов на должность председателя Счетной палаты, получивших наибольшее число голосов в первом туре голосования.

14. По результатам второго тура голосования назначенным на должность председателя Счетной палаты считается кандидат, получивший большинство голосов от установленного числа депутатов.

15. В случае, если по результатам второго тура голосования ни один из кандидатов на должность председателя Счетной палаты не набрал требуемого для назначения числа голосов депутатов, по решению Государственного Собрания проводится третий тур голосования. В бюллетень для тайного голосования вносятся фамилия, имя, отчество одного кандидата на должность председателя Счетной палаты, получившего наибольшее число голосов во втором туре голосования.

16. По результатам третьего тура голосования назначенным на должность председателя Счетной палаты считается кандидат, получивший большинство голосов от установленного числа депутатов.

17. Решение о назначении на должность председателя Счетной палаты оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 89. Назначение на должность заместителя председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты

1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2011 года 976-З № 837-IV «О Счетной палате Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание назначает на должность заместителя председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты по предложению председателя Счетной палаты.

2. Государственное Собрание рассматривает вопрос о назначении на должность заместителя председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты на очередном пленарном заседании после внесения предложений о кандидатурах на должность заместителя председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты председателем Счетной палаты.

3. Необходимыми материалами для рассмотрения вопроса о назначении на должность заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты являются следующие документы:

1) представление председателя Счетной палаты;

2) заявление кандидата;

3) справка, содержащая биографические сведения;

4) анкета кандидата;

5) характеристика, отражающая оценку профессиональной деятельности, деловые и нравственные качества кандидата, подписанная председателем Счетной палаты;

6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

7) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

8) копия диплома о высшем образовании;

9) справка об отсутствии судимости;

10) письменное согласие на обработку персональных данных.

4. Предварительное рассмотрение поступивших документов осуществляется ответственным комитетом. В расширенном заседании ответственного комитета участвуют кандидаты на должность заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты, председатель Счетной палаты, иные приглашенные лица.

5. Ответственный комитет рассматривает поступившие документы, готовит заключение по кандидатуре на должность заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты и проект постановления Государственного Собрания. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания в установленном порядке вносится на рассмотрение Государственного Собрания.

6. Назначение кандидата на должность заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты проводится в порядке, установленном статьей 88 настоящего Регламента.

7. Назначенным на должность заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты считается кандидат, получивший большинство голосов от установленного числа депутатов.

8. Решение о назначении на должность заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 90. Досрочное освобождение от должности председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты

1. Досрочное освобождение председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты от должности осуществляется на основании статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2011 года 976-З № 837-IV «О Счетной палате Республики Саха (Якутия)».

2. Вопрос о досрочном освобождении от должности председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты, за исключением подачи письменного заявления об отставке, вносится в Государственное Собрание Главой Республики Саха (Якутия), Председателем Государственного Собрания, группой депутатов, численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов.

3. Предварительное рассмотрение вопроса о досрочном освобождении от должности председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты рассматривается ответственным комитетом.

4. Ответственный комитет рассматривает поступившие документы и готовит заключение. В заключении ответственного комитета указывается основание досрочного освобождения от должности председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты.

5. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания вносится на очередное пленарное заседание.

6. При рассмотрении Государственным Собранием вопроса о досрочном освобождении председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты от должности председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета.

7. Депутаты вправе высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу.

8. Решение о досрочном освобождении от должности председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

9. Освобождение лица от должности председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 91. Назначение на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия)

1. В соответствии с Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия) и Законом Республики Саха (Якутия) от 17 октября 2002 года 56-З № 449-II «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)» Государственное Собрание назначает на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) (далее – Уполномоченный по правам человека) по представлению Главы Республики Саха (Якутия).

2. Глава Республики Саха (Якутия) вносит представление по кандидатуре для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в Государственное Собрание в течение месяца до окончания срока полномочий предыдущего Уполномоченного по правам человека либо со дня досрочного освобождения от должности Уполномоченного по правам человека.

3. Государственное Собрание рассматривает вопрос о назначении Уполномоченного по правам человека на пленарном заседании на основании представления Главы Республики Саха (Якутия) и необходимых материалов не позднее тридцати дней со дня истечения срока полномочий предыдущего Уполномоченного по правам человека.

4. Необходимыми материалами для рассмотрения вопроса о назначении кандидата на должность Уполномоченного по правам человека являются следующие документы:

1) представление Главы Республики Саха (Якутия);

2) заявление кандидата;

3) справка, содержащая биографические сведения;

4) анкета кандидата;

5) характеристика, отражающая оценку профессиональной деятельности, деловые и нравственные качества кандидата, подписанная Главой Республики Саха (Якутия);

6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

7) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

8) копия диплома о высшем образовании;

9) справка об отсутствии судимости;

10) письменное согласие на обработку персональных данных.

5. Государственное Собрание до рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека на заседании Государственного Собрания согласовывает представленную кандидатуру с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

6. Предварительное рассмотрение поступивших материалов осуществляется ответственным комитетом. В заседании ответственного комитета участвуют кандидат на должность Уполномоченного по правам человека, представитель Главы Республики Саха (Якутия), иные приглашенные лица.

7. Ответственный комитет рассматривает материалы, готовит заключение по кандидатуре и проект постановления Государственного Собрания. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания в установленном порядке вносится на рассмотрение Государственного Собрания.

8. На пленарном заседании Глава Республики Саха (Якутия) или его представитель представляет кандидатуру для назначения на должность Уполномоченного по правам человека.

9. Председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета.

10. Кандидат на должность Уполномоченного по правам человека выступает на пленарном заседании с концепцией программы предстоящей деятельности.

11. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату на должность Уполномоченного по правам человека, высказывать свое мнение по представленной кандидатуре, выступать за или против нее.

12. Обсуждение прекращается по решению Государственного Собрания, принятому большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

13. Решение о назначении на должность Уполномоченного по правам человека принимается тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

14. Если кандидат на должность Уполномоченного по правам человека не получил требуемого числа голосов, Глава Республики Саха (Якутия) предлагает новую кандидатуру, по которой осуществляется назначение на должность в порядке, установленном настоящей статьей.

15. Назначение лица на должность Уполномоченного по правам человека оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

16. После оглашения результатов голосования по кандидатуре Председатель Государственного Собрания объявляет время приведения к присяге лица, назначенного на должность Уполномоченного по правам человека.

17. При вступлении в должность Уполномоченный по правам человека приносит на обоих государственных языках присягу, текст которой изложен в статье 9 Закона Республики Саха (Якутия) от 17 октября 2002 года 56-З № 449-II «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)».

18. Председатель Государственного Собрания приглашает на трибуну зала пленарных заседаний Государственного Собрания лицо, назначенное на должность Уполномоченного по правам человека, которое произносит текст присяги стоя, положив руку на текст Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). Принесение присяги удостоверяется личной

подписью Уполномоченного по правам человека, проставленной под текстом присяги.

19. Подписанный текст присяги остается на хранении в аппарате Государственного Собрания.

20. С момента принесения присяги Уполномоченный по правам человека считается вступившим в должность.

Статья 92. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека

1. При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета о невозможности замещения лицом должности Уполномоченного по правам человека.

2. К заключению ответственного комитета прилагаются документы, свидетельствующие о невозможности замещения лицом указанной должности. В заключении ответственного комитета должно быть указано основание, в соответствии с которым Уполномоченный по правам человека досрочно прекращает исполнение полномочий.

3. Депутаты вправе высказать мнение по обсуждаемому вопросу.

4. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

5. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного по правам человека оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 93. Назначение на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)

1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1219-З № 1301-IV «Об Уполномоченном по защите прав

предпринимателей в Республике Саха (Якутия)» Государственное Собрание назначает на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) (далее – Уполномоченный по защите прав предпринимателей) и решает вопрос о досрочном освобождении его от должности в случаях, предусмотренных законом.

2. Государственное Собрание рассматривает вопрос о назначении на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей на пленарном заседании на основании представления Главы Республики Саха (Якутия), согласованного с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, и необходимых материалов не позднее тридцати дней со дня истечения срока полномочий или досрочного прекращения полномочий предыдущего Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

3. Необходимыми материалами для рассмотрения вопроса о назначении кандидата на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей являются следующие документы:

1) представление Главы Республики Саха (Якутия);

2) заявление кандидата;

3) справка, содержащая биографические сведения;

4) анкета кандидата;

5) характеристика, отражающая оценку профессиональной деятельности, деловые и нравственные качества кандидата, подписанная Главой Республики Саха (Якутия);

6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

7) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

8) копия диплома о высшем образовании;

9) письменное согласие на обработку персональных данных.

4. Предварительное рассмотрение поступивших материалов осуществляется ответственным комитетом. В заседании ответственного комитета участвуют кандидат на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей, представитель Главы Республики Саха (Якутия), иные приглашенные лица.

5. Ответственный комитет рассматривает материалы, готовит заключение по кандидатуре и проект постановления Государственного Собрания. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания в установленном порядке вносится на рассмотрение Государственного Собрания.

6. На пленарном заседании Глава Республики Саха (Якутия) или его представитель представляет кандидатуру для назначения на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

7. Председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета.

8. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей, высказывать свое мнение по представленной кандидатуре.

9. Обсуждение прекращается по решению Государственного Собрания, принятому большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

10. Решение о назначении на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей принимается тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

11. Если кандидат на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей не получил требуемого числа голосов, в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1219-З № 1301-IV «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)» Глава Республики Саха (Якутия) вносит новую кандидатуру,

по которой осуществляется назначение на должность в порядке, установленном настоящей статьей.

12. Назначение лица на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

13. После оглашения результатов голосования по кандидатуре Председатель Государственного Собрания объявляет время приведения к присяге лица, назначенного на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

14. При вступлении в должность Уполномоченный по защите прав предпринимателей приносит на обоих государственных языках присягу, текст которой изложен в статье 6 Закона Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1219-З № 1301-IV «Об Уполномоченном по защите права предпринимателей в Республике Саха (Якутия)».

15. Председатель Государственного Собрания приглашает на трибуну зала пленарных заседаний Государственного Собрания лицо, назначенное на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей, которое произносит текст присяги стоя, положив руку на текст Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). Принесение присяги удостоверяется личной подписью Уполномоченного по защите прав предпринимателей, проставленной под текстом присяги.

16. Подписанный текст присяги остается на хранении в аппарате Государственного Собрания.

17. С момента принесения присяги Уполномоченный по защите прав предпринимателей считается вступившим в должность.

Статья 94. Досрочное освобождение от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей

1. Решение о досрочном освобождении от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей осуществляется по представлению

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо с его согласия не позднее месячного срока со дня получения такого представления (согласия).

2. При рассмотрении вопроса о досрочном освобождении Уполномоченного по защите прав предпринимателей от должности председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета о невозможности замещения лицом должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

3. Депутаты вправе высказать мнение по обсуждаемому вопросу.

4. Решение о досрочном освобождении от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

5. Освобождение лица от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 95. Дача согласия Главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)

1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1220-З № 1327-IV «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)» Государственное Собрание дает согласие Главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) (далее – Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера).

2. Государственное Собрание рассматривает представленную кандидатуру на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера на пленарном заседании.

3. Необходимыми материалами для рассмотрения вопроса о даче согласия на назначение кандидата на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера являются следующие документы:

1) представление Главы Республики Саха (Якутия);

2) заявление кандидата;

3) справка, содержащая биографические сведения;

4) анкета кандидата;

5) характеристика, отражающая оценку профессиональной деятельности, деловые и нравственные качества кандидата, подписанная Главой Республики Саха (Якутия);

6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

7) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

8) копия диплома о высшем образовании;

9) письменное согласие на обработку персональных данных.

4. Предварительное рассмотрение поступивших материалов осуществляется ответственным комитетом. В заседании ответственного комитета участвуют кандидат на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера, представитель Главы Республики Саха (Якутия), иные приглашенные лица.

5. Ответственный комитет рассматривает материалы, готовит заключение по кандидатуре и проект постановления Государственного Собрания. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания в установленном порядке вносится на рассмотрение Государственного Собрания.

6. На пленарном заседании Глава Республики Саха (Якутия) или его представитель представляет кандидатуру для дачи согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера.

7. Председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета.

8. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера, высказывать свое мнение по представленной кандидатуре.

9. Обсуждение прекращается по решению Государственного Собрания, принятому большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

10. Решение о даче согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера принимается тайным голосованием.

11. Решение о даче согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера считается принятым, если за данную кандидатуру проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

12. Дача согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

13. Отказ в даче согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

14. В случае отклонения Государственным Собранием представленной кандидатуры на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера Глава Республики Саха (Якутия) вносит новую кандидатуру. Рассмотрение кандидатуры для назначения на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера и дача согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера производятся в порядке, установленном настоящей статьей.

Статья 96. Дача согласия Главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)

1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2003 года 4-З № 5-III «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)» Государственное Собрание дает согласие Главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) (далее – Уполномоченный по правам ребенка).

2. Глава Республики Саха (Якутия) вносит на рассмотрение Государственного Собрания кандидатуру на должность Уполномоченного по правам ребенка, согласованную с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

3. Государственное Собрание рассматривает представленную кандидатуру на должность Уполномоченного по правам ребенка на пленарном заседании на основании представления Главы Республики Саха (Якутия) и необходимых материалов.

4. Необходимыми материалами для рассмотрения вопроса о даче согласия на назначение кандидата на должность Уполномоченного по правам ребенка являются следующие документы:

1) представление Главы Республики Саха (Якутия);

2) заявление кандидата;

3) справка, содержащая биографические сведения;

4) анкета кандидата;

5) характеристика, отражающая оценку профессиональной деятельности, деловые и нравственные качества кандидата, подписанная Главой Республики Саха (Якутия);

6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

7) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

8) копия диплома о высшем образовании;

9) справка об отсутствии судимости;

10) письменное согласие на обработку персональных данных.

5. Предварительное рассмотрение поступивших материалов осуществляется ответственным комитетом. В заседании ответственного комитета участвуют кандидат на должность Уполномоченного по правам ребенка, представитель Главы Республики Саха (Якутия), иные приглашенные лица.

6. Ответственный комитет рассматривает материалы, готовит заключение по кандидатуре и проект постановления Государственного Собрания. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания в установленном порядке вносится на рассмотрение Государственного Собрания.

7. На пленарном заседании Глава Республики Саха (Якутия) или его представитель представляет кандидатуру для дачи согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка.

8. Председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета.

9. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату на должность Уполномоченного по правам ребенка, высказывать свое мнение по представленной кандидатуре.

10. Обсуждение прекращается по решению Государственного Собрания, принятому большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

11. Решение о даче согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка принимается тайным голосованием.

12. Решение о даче согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка считается принятым, если за данную кандидатуру проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

13. Дача согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

14. Отказ в даче согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

15. В случае отклонения Государственным Собранием представленной кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка Глава Республики Саха (Якутия) вносит новую кандидатуру. Рассмотрение кандидатуры для назначения на должность Уполномоченного по правам ребенка и дача согласия на назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка производятся в порядке, установленном настоящей статьей.

Статья 97. Порядок принятия предложений о кандидатах в состав Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии с Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия) и Законом Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2002 года 20-З № 371-II «О Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание назначает половину состава Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) (далее – Центральная избирательная комиссия).

2. Государственное Собрание назначает половину состава Центральной избирательной комиссии нового состава не позднее чем за десять дней до дня истечения срока полномочий Центральной избирательной комиссии предыдущего состава, который исчисляется со дня ее первого заседания.

3. Формирование половины состава Центральной избирательной комиссии осуществляется Государственным Собранием на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе,

Государственном Собрании, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82 Закона Республики Саха (Якутия) от 18 октября 2007 года 497-З № 1007-III «О выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)», других политических партий, общественных объединений, представительных органов местного самоуправления, Центральной избирательной комиссии предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. При этом государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего числа членов Центральной избирательной комиссии.

4. Государственное Собрание назначает не менее одной второй от назначаемого числа членов Центральной избирательной комиссии на основе поступивших предложений политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственном Собрании, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82 Закона Республики Саха (Якутия) от 18 октября 2007 года 497-З № 1007-III «О выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)». Государственное Собрание назначает в Центральную избирательную комиссию нового состава не менее одного члена Центральной избирательной комиссии на основе предложений, поступивших от Центральной избирательной комиссии предыдущего состава и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

5. Государственное Собрание принимает решение о формировании Центральной избирательной комиссии нового состава не позднее чем за сорок дней до истечения полномочий Центральной избирательной комиссии предыдущего состава.

Указанное решение подлежит опубликованию не позднее чем через семь дней после его принятия.

6. После опубликования решения, указанного в части 5 настоящей статьи, Государственное Собрание в течение тридцати дней принимает предложения по кандидатурам для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии и необходимые материалы.

7. Необходимыми материалами для рассмотрения вопроса о назначении кандидата на должность члена Центральной избирательной комиссии являются следующие документы:

1) решение соответствующего органа о выдвижении кандидата;

2) заявление кандидата;

3) анкета кандидата;

4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

5) справка об отсутствии судимости;

6) письменное согласие на обработку персональных данных.

8. Предварительное рассмотрение поступивших материалов осуществляется ответственным комитетом. В заседании ответственного комитета участвуют кандидат на должность члена Центральной избирательной комиссии, представитель Главы Республики Саха (Якутия), представители депутатских объединений, иные приглашенные лица.

9. В случае, если в процессе проверки документов и содержащихся в них сведений установлена их недостоверность либо не представлен один из документов, указанных в части 7 настоящей статьи, ответственный комитет принимает решение об отказе в рассмотрении вопроса о назначении кандидата на должность члена Центральной избирательной комиссии.

10. В случае принятия решения об отказе в рассмотрении вопроса о назначении кандидата на должность члена Центральной избирательной комиссии ответственный комитет готовит заключение, в котором указываются причины отказа.

11. Кандидатуры, в отношении которых принято решение о правомочности их выдвижения в состав Центральной избирательной комиссии, включаются в алфавитном порядке в список для голосования.

12. Подготовленный ответственным комитетом по итогам рассмотрения кандидатов проект постановления Государственного Собрания и список кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии в установленном порядке вносятся на рассмотрение Государственного Собрания.

Статья 98. Порядок назначения членов Центральной избирательной комиссии

1. На пленарном заседании председатель ответственного комитета представляет кандидатуры для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии.

2. Председатель ответственного комитета знакомит депутатов с решением ответственного комитета, а также заключением ответственного комитета, указанным в части 10 статьи 97 настоящего Регламента при его наличии.

3. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату на должность члена Центральной избирательной комиссии, высказывать свое мнение по представленной кандидатуре.

4. Рассмотрение вопроса о назначении кандидата на должность члена Центральной избирательной комиссии возможно в отсутствие кандидата, если он не может присутствовать на пленарном заседании по уважительной причине.

5. Решение о назначении члена Центральной избирательной комиссии принимается тайным голосованием.

6. Депутат вправе проголосовать не более чем за семь кандидатур.

7. Назначенным на должность члена Центральной избирательной комиссии считается лицо, получившее большинство голосов от установленного числа депутатов.

8. Если по итогам голосования остались вакантные должности члена Центральной избирательной комиссии, то проводится второй тур голосования.

При этом в список для голосования включаются рассмотренные ранее кандидатуры, не набравшие необходимого для назначения числа голосов в первом туре голосования. В этом случае фамилии, имена, отчества в список для голосования включаются в порядке убывания числа голосов, поданных за каждую кандидатуру в первом туре голосования.

9. Во втором туре голосования депутат вправе проголосовать за число кандидатур, не превышающее число вакантных должностей членов Центральной избирательной комиссии.

10. Если по итогам голосования во втором туре остались вакантные должности члена Центральной избирательной комиссии, то проводится третий тур голосования. При этом в список для голосования включаются фамилии, имена, отчества кандидатов, набравших наибольшее число голосов во втором туре, в количестве, равном количеству вакантных должностей члена Центральной избирательной комиссии.

11. Если по итогам голосования в третьем туре остались вакантные должности члена Центральной избирательной комиссии, Государственное Собрание большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов принимает решение о необходимости внесения в Государственное Собрание новых кандидатур на вакантные должности члена Центральной избирательной комиссии.

12. Назначение членов Центральной избирательной комиссии оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 99. Внесение предложений о кандидатах в члены Общественной палаты Республики Саха (Якутия), предварительное рассмотрение ответственным комитетом указанных предложений

1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2016 года 1783-З № 1123-V «Об Общественной палате Республики Саха

(Якутия)» Государственное Собрание не позднее шестидесяти календарных дней со дня начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты Республики Саха (Якутия) (далее – Общественная палата) утверждает часть состава Общественной палаты в количестве двадцати двух человек по представлению зарегистрированных на территории Республики Саха (Якутия) некоммерческих организаций, деятельность которых в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, в том числе региональных общественных объединений (далее – некоммерческие организации).

2. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты (далее – кандидаты) не допускаются некоммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов.

3. Предложения о кандидатах вносятся в Государственное Собрание в течение тридцати дней со дня начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты. В случае, если последний день указанного срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, последним днем срока внесения предложений о кандидатах считается первый следующий за ним рабочий день. Предложения о кандидатах, внесенные после окончания указанного срока, не рассматриваются Государственным Собранием.

4. В случае, если по окончании срока, указанного в части 3 настоящей статьи, в Государственное Собрание внесено менее чем двадцать два предложения о кандидатах, то данный срок продлевается по решению Председателя Государственного Собрания.

5. К предложениям о кандидатах должны быть приложены документы, указанные в части 11 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2016 года 1783-З № 1123-V «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)».

6. Предложения о кандидатах, внесенные в Государственное Собрание, направляются Председателем Государственного Собрания в ответственный комитет для предварительного рассмотрения.

7. Ответственный комитет организует проверку достоверности представленных документов и содержащихся в них сведений, в том числе путем направления запросов в соответствующие государственные органы и организации.

8. Ответственный комитет принимает решение об отказе в рассмотрении предложения о кандидате в случаях, если не представлены все необходимые документы, указанные в части 11 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2016 года 1783-З № 1123-V «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)», либо при их рассмотрении обнаружено, что документы или содержащиеся в них сведения являются недостоверными.

9. В случае отказа в рассмотрении предложения о кандидате ответственный комитет готовит заключение, в котором указываются причины такого отказа.

10. В заседании ответственного комитета принимают участие кандидаты, представители некоммерческих организаций, выдвинувших кандидатов, и иные приглашенные лица.

11. Представитель некоммерческой организации, выдвинувшей кандидата, представляет его на заседании ответственного комитета.

12. Ответственный комитет по итогам рассмотрения предложений о кандидатах принимает решение, в котором рекомендует Государственному Собранию утвердить кандидатов членами Общественной палаты и готовит проект постановления Государственного Собрания.

13. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания и решение ответственного комитета вносятся на рассмотрение Государственного Собрания.

Статья 100. Рассмотрение Государственным Собранием вопроса об утверждении кандидатов членами Общественной палаты

1. Рассмотрение предложений о кандидатах на пленарном заседании начинается с доклада председателя ответственного комитета.

2. Рассмотрение предложения о кандидате возможно в отсутствие кандидата, если он не может присутствовать на пленарном заседании по уважительной причине.

3. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату, выступать за или против него.

4. Обсуждение прекращается по решению Государственного Собрания, принятому большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

5. Решение об утверждении кандидатов членами Общественной палаты принимается тайным голосованием.

6. В бюллетень для тайного голосования вносятся фамилии, имена, отчества всех кандидатов, рекомендованных ответственным комитетом для утверждения членами Общественной палаты, в алфавитном порядке, а также сведения о некоммерческих организациях, выдвинувших кандидатов.

7. Депутат вправе проголосовать не более чем за двадцать два кандидата путем внесения в бюллетень для тайного голосования любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.

8. Утвержденным считается кандидат, получивший при голосовании наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам.

9. В случае, если по результатам голосования несколько кандидатов получили равное число голосов, в результате чего число кандидатов, получивших наибольшее число голосов, превысило число членов Общественной палаты, указанное в части 1 статьи 99 настоящего Регламента, проводится второй тур голосования. В бюллетень для тайного голосования

вносятся фамилии, имена, отчества кандидатов, набравших равное число голосов в первом туре голосования.

10. По результатам второго тура голосования утвержденным считается кандидат, получивший при голосовании наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам.

11. В случае, если по результатам второго тура голосования несколько кандидатов получили равное число голосов, в результате чего число кандидатов, получивших наибольшее число голосов, превысило число членов Общественной палаты, указанное в части 1 статьи 99 настоящего Регламента, проводится третий тур голосования в порядке, установленном частями 9 и 10 настоящей статьи.

12. Утверждение части состава Общественной палаты оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

13. В случае, если ответственный комитет принимает решение, в котором рекомендует Государственному Собранию утвердить членами Общественной палаты двадцать два кандидата, проводится открытое голосование.

14. Решение об утверждении кандидатов членами Общественной палаты принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

15. В случае, если решение, указанное в части 14 настоящей статьи, не будет принято, Государственное Собрание большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов принимает решение о повторном формировании части состава Общественной палаты.

16. Решение о повторном формировании части состава Общественной палаты оформляется постановлением Государственного Собрания. Указанное постановление не позднее дня, следующего за днем его принятия, размещается на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет.

17. В случае принятия Государственным Собранием решения, указанного в части 15 настоящей статьи, часть состава Общественной палаты утверждается в порядке, установленном статьей 99 настоящего Регламента и настоящей статьей, в течение тридцати дней со дня размещения на официальном сайте

Государственного Собрания в сети Интернет постановления Государственного Собрания о повторном формировании части состава Общественной палаты.

18. При повторном формировании части состава Общественной палаты предложения о кандидатах вносятся в Государственное Собрание в течение пятнадцати дней со дня размещения на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет постановления Государственного Собрания о повторном формировании части состава Общественной палаты.

19. Кандидаты, не утвержденные членами Общественной палаты, могут быть повторно выдвинуты некоммерческими организациями.

20. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, утвержденного Государственным Собранием, новый член Общественной палаты утверждается в порядке, установленном статьей 99 настоящего Регламента и настоящей статьей, в течение шестидесяти дней со дня уведомления Государственного Собрания Общественной палатой.

Статья 101. Назначение представителей общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» Государственное Собрание назначает представителей общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) и решает вопрос о досрочном прекращении полномочий представителя общественности в случаях, предусмотренных указанным законом.

2. Государственное Собрание опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет объявление о наличии вакантной должности представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия), месте и времени приема заявлений.

3. Предложения по кандидатам на назначение представителями общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) вносятся в Государственное Собрание в течение тридцати календарных дней со дня размещения объявления, указанного в части 2 настоящей статьи.

4. Государственное Собрание рассматривает вопрос о назначении представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) на пленарном заседании после поступления заявлений кандидатов на должность представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) и необходимых материалов.

5. Необходимыми материалами для рассмотрения вопроса о назначении кандидата на должность представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) являются следующие документы:

1) протокол (выписка из протокола) и решение собрания общественности о выдвижении кандидата на назначение представителем общественности;

2) письменное заявления кандидата о согласии на назначение представителем общественности и на участие в работе квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия);

3) нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации;

4) нотариально заверенная копия диплома о высшем юридическом образовании;

5) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы;

6) характеристика с места работы кандидата (в случае отсутствия места работы – характеристика с последнего места работы, учебы);

7) медицинская справка из психоневрологического и наркологического диспансеров;

8) медицинское заключение о состоянии здоровья кандидата из медицинской организации;

9) справка об отсутствии судимости;

10) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

6. Предварительное рассмотрение поступивших материалов осуществляется ответственным комитетом. В заседании ответственного комитета участвуют кандидат на должность представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия), иные приглашенные лица.

7. Ответственный комитет рассматривает материалы, готовит заключение по кандидатуре и проект постановления Государственного Собрания.

8. Кандидатуры, в отношении которых принято решение о правомочности их выдвижения в состав квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия), включаются в алфавитном порядке в список для голосования.

9. Подготовленный ответственным комитетом проект постановления Государственного Собрания и список кандидатов на должности представителей общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) вносятся на рассмотрение Государственного Собрания.

10. На пленарном заседании председатель ответственного комитета представляет кандидатуру для назначения представителем общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия).

11. Председатель ответственного комитета знакомит депутатов с заключением ответственного комитета.

12. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату на должность представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия), высказывать свое мнение по представленной кандидатуре, выступать за или против нее.

13. Обсуждение прекращается по решению Государственного Собрания, принятому большинством голосов от числа присутствующих на пленарном заседании депутатов.

14. По вопросу о назначении представителей общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) проводится тайное голосование в один тур.

15. Назначенным на должность представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) считается кандидат, получивший при голосовании наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам с учетом вакантных должностей представителей общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия).

16. Если вследствие равенства голосов, полученных двумя и более кандидатами, оказывается невозможным замещение вакантной должности представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия), Государственное Собрание принимает решение о проведении второго тура голосования по кандидатам, набравшим наибольшее число голосов в первом туре голосования.

17. По результатам второго тура голосования назначенным на должность представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) считается лицо, получившее наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам.

18. В случае, если на рассмотрение Государственного Собрания ответственным комитетом внесена единственная кандидатура на должность представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия), кандидат считается назначенным на должность представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия), если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

19. Назначение представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 102. Досрочное прекращение полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия)

1. Полномочия представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) могут быть досрочно прекращены Государственным Собранием по его инициативе, либо в случае совершения им преступления, установленного вступившим в законную силу приговором суда, либо в случае его отсутствия на заседаниях квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) в течение четырех месяцев без уважительных причин, либо в случае замещения должности или осуществления деятельности, указанных в части 1 статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2004 года 138-З № 281-III «О представителях общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия)».

2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) может быть внесен на рассмотрение Государственного Собрания по инициативе группы депутатов в составе не менее пяти человек на основании представления квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия).

3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) рассматривается Государственным Собранием после предварительного рассмотрения материалов ответственным комитетом в порядке, установленном статьей 101 настоящего Регламента.

4. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

5. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха

(Якутия) оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

6. Прекращение полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) является основанием для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет объявления о наличии вакантной должности представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия).

Статья 103. Назначение представителей Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2003 года 45-З № 91-III «О представителях Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание назначает двух представителей Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) сроком на два года, решает вопрос о досрочном прекращении полномочий представителя Государственного Собрания в случаях, предусмотренных указанным законом.

2. Субъектами, обладающими правом представления кандидатов к избранию их представителями Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) (далее – субъекты права представления), являются депутаты.

3. Граждане, юридические лица, органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления имеют право обратиться к субъектам права представления с предложениями о кандидатах на

должность представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия).

4. Субъекты права представления готовят на кандидата на должность представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) мотивированное представление.

5. Кандидат на должность представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) представляет следующие документы:

1) автобиографию;

2) копию диплома о высшем юридическом образовании;

3) характеристику с места работы, отражающую оценку профессиональной деятельности, деловые и нравственные качества кандидата;

4) справку по форме согласно приложению к Закону Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2003 года 45-З № 91-III «О представителях Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия)»;

5) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

6) справка об отсутствии судимости;

7) письменное согласие на обработку персональных данных.

6. Предварительное рассмотрение материалов, подготовка их к пленарному заседанию и избрание представителей Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) осуществляются в порядке, установленном статьей 101 настоящего Регламента.

7. В случае представления более двух кандидатур для избрания представителями Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) проводится тайное голосование в один тур.

8. Избранным на должность представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) считается кандидат, получивший при голосовании наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам.

9. Решение об избрании на должность представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

Статья 104. Досрочное прекращение полномочий представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия)

1. Подготовка материалов к пленарному заседанию Государственного Собрания по вопросу о досрочном прекращении полномочий представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) по основаниям, установленным законодательством, осуществляется ответственным комитетом.

2. Представитель Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия), полномочия которого представлены к досрочному прекращению в соответствии с законодательством, должен быть в течение месяца уведомлен ответственным комитетом о дате и времени заседания ответственного комитета.

3. Решение ответственного комитета о досрочном прекращении полномочий представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) вносится на рассмотрение Государственного Собрания в установленном порядке.

4. Решение Государственного Собрания о досрочном прекращении полномочий представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) принимается

большинством голосов от установленного числа депутатов и оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

5. Постановление Государственного Собрания о досрочном прекращении полномочий представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) подлежит обязательному официальному опубликованию.

6. Досрочное прекращение полномочий представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия) является основанием для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Государственного Собрания в сети Интернет объявления о наличии вакантной должности представителя Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия).

Глава 13. Рассмотрение Государственным Собранием отчетов и докладов должностных лиц

Статья 105. Заслушивание ежегодного отчета Главы Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», с пунктом 3.1 статьи 14 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года 35-З № 401-II «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», пунктом 4.1 части 1 статьи 8 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 11 октября 2006 года 373-З № 759-III «О Главе Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание заслушивает ежегодный отчет Главы Республики Саха (Якутия) о результатах деятельности Правительства Республики Саха (Якутия), в том числе по вопросам, поставленным Государственным Собранием (далее – ежегодный отчет).

2. Ежегодный отчет рассматривается Государственным Собранием на весенней сессии. Дата рассмотрения вопроса о ежегодном отчете устанавливается Председателем Государственного Собрания по согласованию с Главой Республики Саха (Якутия).

3. Текст ежегодного отчета вносится в Государственное Собрание на языке саха и русском языке.

4. Комитеты, депутатские объединения направляют в ответственный комитет адресованные Главе Республики Саха (Якутия) вопросы о деятельности Правительства Республики Саха (Якутия). Срок представления указанных вопросов устанавливается ответственным комитетом.

5. Ответственный комитет обобщает поступившие вопросы, формирует перечень вопросов о деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) и направляет его Председателю Государственного Собрания для утверждения.

6. Утвержденный Председателем Государственного Собрания перечень вопросов о деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) направляется Главе Республики Саха (Якутия) не позднее десяти дней со дня получения запроса о вопросах, ставящихся к ежегодному отчету.

7. Ответственный комитет готовит проект постановления Государственного Собрания и вносит на рассмотрение Государственного Собрания.

8. При рассмотрении Государственным Собранием ежегодного отчета Главы Республики Саха (Якутия) депутаты, представители депутатских объединений вправе выступать, задавать вопросы Главе Республики Саха (Якутия).

9. По итогам рассмотрения ежегодного отчета Государственное Собрание принимает постановление большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 106. Рассмотрение отчета министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия)

1. В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) отчитывается перед Государственным Собранием о деятельности полиции один раз в год – в первом квартале года, следующего за отчетным. Дата проведения отчета министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) о деятельности полиции (далее – отчет) согласовывается с Председателем Государственного Собрания.

2. В отчете отражаются:

1) особенности криминогенной ситуации на территории Республики Саха (Якутия);

2) результаты реализации федеральных и республиканских программ по борьбе с преступностью и профилактике преступлений и правонарушений;

3) основные итоги деятельности полиции по защите прав и свобод граждан, предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений, в том числе:

эффективность принятых мер по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности;

эффективность принятых мер по профилактике и противодействию преступности несовершеннолетних;

состояние и результативность работы по противодействию коррупционным проявлениям;

состояние и результативность борьбы с экстремизмом и терроризмом;

организация защиты экономики Республики Саха (Якутия) от преступных посягательств;

результаты обеспечения безопасности дорожного движения;

4) информация о результатах рассмотрения обращений граждан, сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы от Республики Саха (Якутия), депутатов, депутатов представительных органов

муниципальных образований, представителей общественных организаций, объединений, Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка, а также меры реагирования на публикации в средствах массовой информации о недостатках в деятельности курируемых органов внутренних дел;

5) итоги мониторинга общественного мнения о деятельности полиции в Республике Саха (Якутия);

6) состояние работы и проблемные вопросы взаимодействия полиции с государственными и муниципальными органами, общественными объединениями и организациями, гражданами;

7) результаты использования финансовых и иных средств, выделенных органами государственной власти Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

8) изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации и их влияние на состояние и результаты правоохранительной деятельности; состояние и результаты собственной нормотворческой деятельности за отчетный период;

9) проблемные вопросы в организации деятельности полиции, требующие разрешения на уровне Государственного Собрания и исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия);

10) иные вопросы, требующие рассмотрения в соответствии со складывающейся ситуацией или по согласованию с Государственным Собранием.

3. Перед отчетом готовится информационно-аналитическая записка, в которой отражается проводимая работа по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на территории Республики Саха (Якутия), защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, а также

принимаемые меры по обеспечению общественного доверия и поддержки граждан.

Указанная записка направляется в Государственное Собрание не позднее чем за четырнадцать дней до начала пленарного заседания.

4. Предварительное рассмотрение информационно-аналитической записки и отчета осуществляется ответственным комитетом. В расширенном заседании ответственного комитета участвуют министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия), руководители структурных подразделений Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), депутаты, представители общественных организаций, иные приглашенные лица.

5. Ответственный комитет готовит проект постановления Государственного Собрания.

6. Заслушивание отчета министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) осуществляется на пленарном заседании.

7. Депутаты на заседании комитета, пленарном заседании вправе задавать вопросы, а также вносить предложения по итогам отчета.

8. Государственное Собрание принимает постановление об отчете о деятельности органов внутренних дел по Республике Саха (Якутия) большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 107. Заслушивание ежегодного доклада Конституционного совета Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии с частью 6 статьи 3 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2021 года 2356-З № 623-VI «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)» Конституционный совет Республики Саха (Якутия) ежегодно представляет на пленарном заседании доклад о состоянии и развитии конституционного законодательства Республики Саха (Якутия) (далее в настоящей статье – доклад).

2. Доклад рассматривается Государственным Собранием на весенней сессии. Дата рассмотрения вопроса о докладе устанавливается Председателем

Государственного Собрания по согласованию с Председателем Конституционного совета Республики Саха (Якутия).

3. Текст доклада вносится в Государственное Собрание на языке саха и русском языке.

4. Доклад предварительно рассматривается на расширенном заседании ответственного комитета, в том числе с участием представителей муниципальных образований, общественности и профсоюзных организаций республики.

5. По итогам заслушивания доклада Государственное Собрание принимает постановление.

Статья 108. Рассмотрение ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты

1. Государственное Собрание рассматривает ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты.

2. Текст ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты вносится в Государственное Собрание на языке саха и русском языке.

3. Ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты направляется в комитеты для подготовки предложений к проекту постановления Государственного Собрания об отчете о деятельности Счетной палаты.

4. Комитеты в течение пятнадцати дней рассматривают ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты и направляют в ответственный комитет предложения к проекту постановления Государственного Собрания об отчете о деятельности Счетной палаты.

5. Ответственный комитет рассматривает ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты и вносит на рассмотрение Государственного Собрания проект постановления Государственного Собрания об отчете о деятельности Счетной палаты с учетом представленных комитетами предложений. После этого ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты рассматривается на ближайшем пленарном заседании.

6. При рассмотрении ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты Государственное Собрание заслушивает доклад председателя Счетной палаты, содоклад председателя ответственного комитета.

7. По итогам рассмотрения ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты Государственное Собрание принимает постановление большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 109. Заслушивание докладов и выступлений Уполномоченного по правам человека

1. Взаимодействие Государственного Собрания и Уполномоченного по правам человека осуществляется в форме:

1) рассмотрения Государственным Собранием ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека о своей деятельности, а также специальных докладов Уполномоченного по правам человека по отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан в Республике Саха (Якутия) (далее – специальные доклады) (при поступлении в Государственное Собрание обращения Уполномоченного по правам человека);

2) выступления Уполномоченного по правам человека в соответствии со статьей 29 Закона Республики Саха (Якутия) от 17 октября 2002 года 56-З № 449-II «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)» с докладом на пленарном заседании в случае грубого или массового нарушения в Республике Саха (Якутия) прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации;

3) рассмотрения обращения Уполномоченного по правам человека с предложением о проведении парламентских слушаний по фактам нарушения прав и свобод граждан;

4) рассмотрения депутатами предложений Уполномоченного по правам человека, поступивших к ним в соответствии с пунктом «б» статьи 28 Закона Республики Саха (Якутия) от 17 октября 2002 года 56-З № 449-II «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)».

2. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека о своей деятельности рассматривается Государственным Собранием на весенней сессии.

3. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека и специальный доклад рассматриваются Государственным Собранием по представлению Уполномоченного по правам человека.

4. Текст ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека о своей деятельности и специального доклада вносится в Государственное Собрание на языке саха и русском языке.

5. Дата рассмотрения Государственным Собранием ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека о своей деятельности и специального доклада устанавливаются Председателем Государственного Собрания по предложению ответственного комитета. Ответственный комитет вносит предложение о дате рассмотрения соответствующего доклада по согласованию с Уполномоченным по правам человека.

6. По итогам рассмотрения ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека о своей деятельности и специального доклада Государственное Собрание принимает постановление. Постановление Государственного Собрания принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 110. Рассмотрение ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей представляет ежегодный доклад о своей деятельности в Государственное Собрание на весенней сессии.

2. Текст ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей вносится в Государственное Собрание на языке саха и русском языке.

3. Дата рассмотрения Государственным Собранием ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей устанавливается Председателем Государственного Собрания по предложению ответственного комитета.

4. По итогам рассмотрения ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей о своей деятельности Государственное Собрание принимает постановление.

5. Постановление Государственного Собрания принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 111. Рассмотрение ежегодного доклада Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера

1. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера представляет ежегодный доклад о своей деятельности в Государственное Собрание на весенней сессии.

2. Текст ежегодного доклада Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера вносится в Государственное Собрание на языке саха и русском языке.

3. Дата рассмотрения Государственным Собранием ежегодного доклада Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера устанавливается Председателем Государственного Собрания по предложению ответственного комитета.

4. По итогам рассмотрения ежегодного доклада Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера о своей деятельности Государственное Собрание принимает постановление.

5. Постановление Государственного Собрания принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 112. Рассмотрение ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребенка

1. Уполномоченный по правам ребенка представляет ежегодный доклад о своей деятельности, содержащий в том числе оценку соблюдения прав и законных интересов детей на территории Республики Саха (Якутия), а также предложения о совершенствовании их правового положения, в Государственное Собрание на весенней сессии.

2. Текст ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребенка вносится в Государственное Собрание на языке саха и русском языке.

3. Дата рассмотрения Государственным Собранием ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребенка устанавливается Председателем Государственного Собрания по предложению ответственного комитета.

4. По итогам рассмотрения ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребенка о своей деятельности Государственное Собрание принимает постановление.

5. Постановление Государственного Собрания принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 113. Заслушивание информации о деятельности территориального органа федерального органа исполнительной власти в Республике Саха (Якутия)

1. В соответствии со статьей 14 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года 35-З № 401-II «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание заслушивает информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Саха (Якутия).

2. Предложение о заслушивании информации о деятельности территориального органа федерального органа исполнительной власти в Республике Саха (Якутия) вносится в Государственное Собрание депутатом.

3. Предварительное рассмотрение вопроса о заслушивании информации о деятельности территориального органа федерального органа исполнительной власти в Республике Саха (Якутия) осуществляется ответственным комитетом.

4. При заслушивании информации о деятельности территориального органа федерального органа исполнительной власти в Республике Саха (Якутия) на пленарном заседании депутаты вправе задавать вопросы.

5. По итогам заслушивания информации о деятельности территориального органа федерального органа исполнительной власти в Республике Саха (Якутия) Государственное Собрание принимает постановление.

Глава 14. Выражение недоверия Главе Республики Саха (Якутия), Правительству Республики Саха (Якутия), членам Правительства Республики Саха (Якутия)

Статья 114. Инициирование выражения недоверия Главе Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия) и Конституционным законом Республики Саха (Якутия) от 11 октября 2006 года 373-З № 759-III «О Главе Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание может выразить недоверие Главе Республики Саха (Якутия).

2. Предложение о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия) для отрешения его от должности может быть внесено в Государственное Собрание по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов.

3. Предложение о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия) должно содержать основания, предусмотренные статьей 30 Федерального

закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Конституционным законом Республики Саха (Якутия) от 11 октября 2006 года 373-З № 759-III «О Главе Республики Саха (Якутия)».

4. Предложение о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия) направляется Государственным Собранием на заключение специальной комиссии, образуемой из числа депутатов, для оценки соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения в нарушениях.

5. Численный состав специальной комиссии определяется Государственным Собранием открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов. Члены специальной комиссии избираются большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 115. Полномочия специальной комиссии Государственного Собрания по проверке обоснованности выражения недоверия Главе Республики Саха (Якутия)

1. Специальная комиссия проверяет обоснованность выражения недоверия Главе Республики Саха (Якутия), соблюдение кворума, необходимого для выражения недоверия, правильность подсчета голосов, а также соблюдение других процедурных правил, установленных настоящим Регламентом, до принятия Государственным Собранием решения о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия).

2. Специальная комиссия заслушивает на своих заседаниях лиц, которые могут сообщить о фактах, положенных в основу выражения недоверия Главе Республики Саха (Якутия), рассматривает соответствующие документы, заслушивает представителя Главы Республики Саха (Якутия).

3. Заключение специальной комиссии о наличии фактических обстоятельств, положенных в основу выражения недоверия Главе Республики Саха (Якутия), и о соблюдении процедуры выражения недоверия принимается большинством голосов членов специальной комиссии.

4. Специальная комиссия вносит в Государственное Собрание предложения о процедуре обсуждения вопроса о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия): о продолжительности доклада, содокладов, выступлений депутатов, о времени, отводимом на вопросы депутатов к докладчику, содокладчикам и членам специальной комиссии. Специальная комиссия составляет список приглашаемых экспертов и других лиц, вносит предложения о последовательности и продолжительности их выступлений.

Решение о процедуре обсуждения предложения о выдвижении обвинения против Главы Республики Саха (Якутия) принимается большинством голосов членов специальной комиссии.

5. Специальная комиссия готовит проект постановления Государственного Собрания о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия) и вносит его на рассмотрение Государственного Собрания.

6. Председатель Государственного Собрания направляет депутатам и Главе Республики Саха (Якутия) проект постановления Государственного Собрания о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия) и материалы, представленные специальной комиссией, не позднее чем за семь дней до рассмотрения данного вопроса на пленарном заседании.

Статья 116. Рассмотрение Государственным Собранием вопроса о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия)

1. Предложение о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия), заключение специальной комиссии и иные материалы, представленные специальной комиссией, рассматриваются на пленарном заседании. По решению большинства от установленного числа депутатов данное заседание может быть объявлено закрытым.

2. На пленарном заседании с докладом выступает председатель специальной комиссии, содоклады делают депутаты, внесшие предложение о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия), а также Глава Республики Саха (Якутия) или его представитель.

3. Члены специальной комиссии, имеющие особое мнение по заключению специальной комиссии, вправе выступить с содокладами по вопросам, являющимся предметом их особого мнения.

4. По окончании доклада и содокладов депутаты вправе задать вопросы докладчику, содокладчикам и членам специальной комиссии в пределах отведенного времени.

5. По итогам обсуждения Государственное Собрание двумя третями голосов от установленного числа депутатов принимает решение о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия).

6. Решение о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия) принимается тайным голосованием с использованием бюллетеней.

7. При проведении голосования подсчет голосов и контроль за порядком голосования осуществляет счетная комиссия.

8. Состав счетной комиссии и ее председатель избираются Государственным Собранием большинством голосов от установленного числа депутатов.

9. Форма бюллетеня для голосования по предложению счетной комиссии утверждается решением Государственного Собрания, принятым большинством голосов от установленного числа депутатов.

10. Бюллетени для голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии. Число изготовленных бюллетеней должно соответствовать числу избранных депутатов.

11. Оставшиеся у счетной комиссии неиспользованные бюллетени после завершения голосования погашаются путем отрезания нижнего левого угла.

12. После подсчета голосов неиспользованные бюллетени опечатываются председателем счетной комиссии в присутствии ее членов и хранятся до окончания процедуры выражения недоверия Главе Республики Саха (Якутия).

13. Бюллетени для голосования выдаются депутатам счетной комиссией в соответствии со списком депутатов по предъявлении ими удостоверения

депутата. При получении бюллетеня депутат расписывается против своей фамилии в указанном списке.

14. После заполнения бюллетени для голосования опускаются в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

15. Бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутата, при подсчете голосов депутатов считаются недействительными.

16. О результатах голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах голосования Государственное Собрание принимает к сведению.

17. На основании принятого к сведению доклада счетной комиссии о результатах голосования председательствующий объявляет, какое решение принято («за», положительное, или «против», отрицательное). Решение о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия), за которое было подано две трети голосов от установленного числа депутатов, оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

18. Постановление Государственного Собрания о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия) направляется на рассмотрение Президента Российской Федерации для решения вопроса об отрешении Главы Республики Саха (Якутия) от должности.

Статья 117. Выражение недоверия Правительству Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года 35-З № 401-II «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание вправе выразить недоверие Правительству Республики Саха (Якутия).

2. Предложение о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия) в целях его отставки может быть внесено в Государственное Собрание по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов.

3. При поступлении предложения о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия) Председатель Государственного Собрания не позднее следующего рабочего дня со дня поступления предложения уведомляет Главу Республики Саха (Якутия).

4. Предложение о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия) направляется Государственным Собранием на заключение специальной комиссии, образуемой из числа депутатов.

5. Численный и персональный состав специальной комиссии определяется Государственным Собранием открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов по предложениям депутатских объединений. Члены специальной комиссии избираются большинством голосов от установленного числа депутатов.

6. Специальная комиссия проверяет обоснованность выражения недоверия Правительству Республики Саха (Якутия), соблюдение кворума, необходимого для выражения недоверия, правильность подсчета голосов, а также соблюдение других процедурных правил, установленных настоящим Регламентом, до принятия Государственным Собранием решения о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия).

7. Специальная комиссия заслушивает на своих заседаниях лиц, которые могут сообщить о фактах, положенных в основу выражения недоверия Правительству Республики Саха (Якутия), рассматривает соответствующие документы, заслушивает представителя Правительства Республики Саха (Якутия).

8. Заключение специальной комиссии о наличии фактических обстоятельств, положенных в основу выражения недоверия Правительству Республики Саха (Якутия), и о соблюдении процедуры выражения недоверия принимается большинством голосов членов специальной комиссии.

9. Специальная комиссия готовит проект постановления Государственного Собрания о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия) и вносит его на рассмотрение Государственного Собрания.

10. При обсуждении вопроса о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия) с докладом выступает председатель специальной комиссии, содоклады делают депутаты, внесшие предложение о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия), а также представитель Правительства Республики Саха (Якутия).

11. Члены специальной комиссии, имеющие особое мнение по заключению специальной комиссии, вправе выступить с содокладами по вопросам, являющимся предметом их особого мнения.

12. По окончании доклада и содокладов депутаты вправе задать вопросы докладчику, содокладчикам и членам специальной комиссии в пределах отведенного времени.

13. По итогам обсуждения Государственное Собрание двумя третями голосов от установленного числа депутатов принимает решение о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия).

14. Решение о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия) принимается тайным голосованием с использованием бюллетеней по форме, утвержденной решением Государственного Собрания, принятым большинством голосов от установленного числа депутатов.

15. Голосование проводится в порядке, установленном для голосования при решении вопроса о выражении недоверия Главе Республики Саха (Якутия).

16. Решение о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия) оформляется постановлением Государственного Собрания.

17. На основании постановления Государственного Собрания о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) может объявить об отставке Правительства Республики Саха (Якутия).

18. Если Глава Республики Саха (Якутия) не согласится с решением Государственного Собрания, Государственное Собрание вправе повторно возбудить вопрос о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия) по истечении трех месяцев после первого рассмотрения данного вопроса.

19. При повторном выражении Государственным Собранием недоверия Правительству Республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) объявляет об отставке Правительства Республики Саха (Якутия) в течение четырнадцати дней.

Статья 118. Выражение недоверия Председателю Правительства Республики Саха (Якутия), заместителям Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) и отдельным министрам Республики Саха (Якутия), назначенным на должность с согласия Государственного Собрания

1. В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года 35-З № 401-II «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание вправе принять решение о недоверии Председателю Правительства Республики Саха (Якутия), заместителям Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) и отдельным министрам Республики Саха (Якутия), назначенным на должность с согласия Государственного Собрания.

2. Вопрос о выражении недоверия Председателю Правительства Республики Саха (Якутия), заместителям Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) и отдельным министрам Республики Саха (Якутия) (далее – члены Правительства Республики Саха (Якутия), назначенным на должность с согласия Государственного Собрания, может быть внесен в Государственное Собрание по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов.

3. При поступлении предложения о выражении недоверия члену Правительства Республики Саха (Якутия) Председатель Государственного Собрания не позднее следующего рабочего дня со дня поступления предложения уведомляет Главу Республики Саха (Якутия) с предложением о временном отстранении от должности члена Правительства Республики Саха (Якутия).

4. Предложение о выражении недоверия члену Правительства Республики Саха (Якутия) направляется Государственным Собранием на заключение специальной комиссии, образуемой из числа депутатов.

5. Численный и персональный состав специальной комиссии определяется Государственным Собранием открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов по предложениям депутатских объединений. Члены специальной комиссии избираются большинством голосов от установленного числа депутатов.

6. Специальная комиссия проверяет обоснованность выражения недоверия указанному члену Правительства Республики Саха (Якутия), соблюдение кворума, необходимого для выражения недоверия, правильность подсчета голосов, а также соблюдение других процедурных правил, установленных настоящим Регламентом, до принятия Государственным Собранием решения о выражении недоверия члену Правительства Республики Саха (Якутия).

7. Специальная комиссия заслушивает на своих заседаниях лиц, которые могут сообщить о фактах, положенных в основу выражения недоверия члену Правительства Республики Саха (Якутия), рассматривает соответствующие документы, заслушивает представителя Правительства Республики Саха (Якутия).

8. Заключение специальной комиссии о наличии фактических обстоятельств, положенных в основу выражения недоверия члену Правительства Республики Саха (Якутия), и о соблюдении процедуры

выражения недоверия принимается большинством голосов членов специальной комиссии.

9. Специальная комиссия готовит проект постановления Государственного Собрания о выражении недоверия члену Правительства Республики Саха (Якутия) и вносит его на рассмотрение Государственного Собрания.

10. При обсуждении вопроса о выражении недоверия члену Правительства Республики Саха (Якутия) с докладом выступает председатель специальной комиссии, содоклады делают депутаты, внесшие предложение о выражении недоверия члену Правительства Республики Саха (Якутия), а также Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) или лицо, исполняющее обязанности Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

11. Член Правительства Республики Саха (Якутия), в отношении которого внесено предложение о выражении недоверия, вправе выступить при обсуждении вопроса, а также с заявлением в связи с внесенным предложением о выражении недоверия.

12. Члены специальной комиссии, имеющие особое мнение по заключению специальной комиссии, вправе выступить с содокладами по вопросам, являющимся предметом их особого мнения.

13. По окончании доклада и содокладов депутаты вправе задать вопросы докладчику, содокладчикам и членам специальной комиссии в пределах отведенного времени.

14. По итогам обсуждения Государственное Собрание двумя третями голосов от установленного числа депутатов принимает решение о выражении недоверия члену Правительства Республики Саха (Якутия).

15. Решение о выражении недоверия члену Правительства Республики Саха (Якутия) принимается тайным голосованием с использованием бюллетеней.

16. Голосование проводится в порядке, установленном для голосования при решении вопроса о выражении недоверия Правительству Республики Саха (Якутия).

17. Решение о выражении недоверия члену Правительства Республики Саха (Якутия) оформляется постановлением Государственного Собрания.

Глава 15. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к ведению Государственного Собрания

Статья 119. Рассмотрение хода исполнения документов стратегического планирования Республики Саха (Якутия)

1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 года 1742-З № 1041-V «О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)» Государственное Собрание вправе обратиться к Главе Республики Саха (Якутия), в Правительство Республики Саха (Якутия) с предложением о внесении на рассмотрение Государственного Собрания информации о ходе реализации документов стратегического планирования Республики Саха (Якутия).

2. В связи с обращением Государственного Собрания Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) вносит на рассмотрение Государственного Собрания информацию о ходе реализации документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Республики Саха (Якутия).

3. Рассмотрение Государственным Собранием информации о ходе реализации документов стратегического планирования Республики Саха (Якутия) осуществляется в порядке, определенном ответственным комитетом по согласованию с Председателем Государственного Собрания.

4. Предварительная подготовка материалов для рассмотрения Государственным Собранием информации о ходе реализации документов

стратегического планирования Республики Саха (Якутия) осуществляется ответственным комитетом.

5. Ответственный комитет готовит проект постановления Государственного Собрания и вносит на рассмотрение Государственного Собрания.

6. На пленарном заседании депутаты вправе задавать вопросы, а также вносить предложения к проекту постановления Государственного Собрания.

7. Государственное Собрание принимает постановление большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 120. Рассмотрение проектов государственных программ Республики Саха (Якутия), предложений о внесении изменений в государственные программы Республики Саха (Якутия)

1. На основании статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 года 1280-З № 111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» проекты государственных программ Республики Саха (Якутия), предложения о внесении изменений в государственные программы Республики Саха (Якутия) ответственный исполнитель одновременно с внесением на рассмотрение в Министерство экономики Республики Саха (Якутия) направляет в Государственное Собрание.

2. Проекты государственных программ Республики Саха (Якутия), предложения о внесении изменений в государственные программы Республики Саха (Якутия) считаются внесенными со дня их регистрации в аппарате Государственного Собрания, которая производится в день поступления указанных проектов в Государственное Собрание.

3. Председатель Государственного Собрания направляет проект государственной программы Республики Саха (Якутия), предложения о внесении изменений в государственные программы Республики Саха (Якутия) в ответственный комитет в соответствии с вопросами его ведения.

4. Ответственный комитет рассматривает проект государственной программы Республики Саха (Якутия), предложения о внесении изменений в государственные программы Республики Саха (Якутия) в срок, не превышающий 15 дней со дня их внесения в Государственное Собрание, и готовит соответствующие решение и заключение.

5. Решение и заключение ответственного комитета направляются Председателю Государственного Собрания.

6. Председатель Государственного Собрания направляет заключение к проекту государственной программы Республики Саха (Якутия), предложениям о внесении изменений в государственные программы Республики Саха (Якутия) Председателю Правительства Республики Саха (Якутия).

Статья 121. Поручения Государственного Собрания Счетной палате

1. Комитеты в соответствии с предметами своего ведения в течение года рассматривают предложения о поручениях Государственного Собрания Счетной палате о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (далее – поручения Государственного Собрания) на предстоящий год и не позднее 1 ноября направляют их в ответственный комитет. Рассмотрение предложений о поручениях Государственного Собрания осуществляется с приглашением председателя Счетной палаты.

2. Ответственный комитет вносит на рассмотрение Государственного Собрания проект постановления Государственного Собрания о поручениях Государственного Собрания с указанием сроков их исполнения.

3. Постановление Государственного Собрания о поручениях Государственного Собрания направляется в Счетную палату не позднее 15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

4. Поручения Государственного Собрания рассматриваются Счетной палатой в десятидневный срок со дня их поступления.

5. Комитеты, подготовившие поручения Счетной палате, в течение одного месяца после окончания проведения мероприятия по данному поручению заслушивают информацию аудитора, проводившего проверку.

Статья 122. Парламентский и депутатский запросы

1. По инициативе депутата или группы депутатов Государственное Собрание вправе обратиться с парламентским запросом к Главе Республики Саха (Якутия), Председателю Правительства Республики Саха (Якутия), руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления, должностным лицам организаций и предприятий независимо от форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов, организаций и предприятий.

2. Парламентский запрос утверждается постановлением Государственного Собрания, принятым большинством голосов от установленного числа депутатов.

3. Государственное Собрание в случае, если ответ на парламентский запрос признан неудовлетворительным, имеет право принять решение о повторном направлении парламентского запроса.

4. Срок дачи ответа на парламентский запрос устанавливается Законом Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 1994 года З № 7-I «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)».

5. Депутат или группа депутатов вправе направить депутатский запрос Председателю Правительства Республики Саха (Якутия), руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов.

6. Срок дачи ответа на депутатский запрос устанавливается Законом Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 1994 года З № 7-I «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)».

Статья 123. Депутатское расследование

1. Право инициировать депутатское расследование в Государственном Собрании принадлежит депутату или группе депутатов.

2. Решение о проведении депутатского расследования принимается на пленарном заседании большинством голосов от установленного числа депутатов и оформляется постановлением Государственного Собрания.

3. Для проведения депутатского расследования Государственным Собранием формируется комиссия в составе не менее пяти и не более пятнадцати депутатов. Персональный состав комиссии утверждается Государственным Собранием.

4. Вмешательство депутатов в процессуальную деятельность правоохранительных органов по находящимся в их производстве делам об административных правонарушениях, уголовным и гражданским делам не допускается.

5. Пределы и формы проведения депутатского расследования определяются Положением о депутатском расследовании, утвержденным Государственным Собранием.

6. Основания, порядок и сроки проведения депутатских расследований, компетенция комиссии и особенности статуса членов комиссии, обязанности и ответственность органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, граждан и негосударственных организаций в создании условий для проведения депутатских расследований определяются Положением о депутатском расследовании, утвержденным Государственным Собранием.

Статья 123[1]. Порядок применения к депутату мер ответственности за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей

1. В случае выявления по результатам проверки фактов нарушения депутатом ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,

предусмотренных частями 3, 8 и 11 статьи 4 Закона Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 1994 года З № 7-I «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)», а равно предоставления им заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также неоднократного несоблюдения ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, к депутату может быть применена одна из мер ответственности, предусмотренных частью 3.1 статьи 3, частью 13 статьи 4 Закона Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 1994 года З № 7-I «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)».

2. Решение комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия) (далее в настоящей статье – комиссия), о применении к депутату меры ответственности по результатам проведенной проверки направляется Председателю Государственного Собрания.

3. Председатель Государственного Собрания вносит вопрос о применении к депутату мер ответственности в мандатную и регламентную комиссию Государственного Собрания для предварительного рассмотрения и подготовки вопроса к рассмотрению на пленарном заседании.

4. Мандатная и регламентная комиссия Государственного Собрания определяет меру ответственности, которую предлагается применить к депутату.

5. На пленарном заседании предоставляется слово депутату, в отношении которого внесено предложение о применении меры ответственности.

6. Рассмотрение вопроса о применении к депутату меры ответственности возможно в отсутствие указанного депутата, в том числе по уважительным причинам.

7. По итогам обсуждения на голосование ставится вопрос о применении к депутату меры ответственности в соответствии с решением мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания.

8. Решение о применении к депутату меры ответственности принимается большинством от установленного числа депутатов.

9. Решение о применении к депутату меры ответственности оформляется постановлением Государственного Собрания без дополнительного голосования.

10. В случае, если по итогам голосования вопрос о применении к депутату меры ответственности не набрал требуемого количества голосов депутатов, решение о применении к депутату меры ответственности считается непринятым и дальнейшему рассмотрению не подлежит.

11. Решение Государственного Собрания о досрочном прекращении полномочий депутата в порядке, установленном настоящей статьей, принимается в сроки, установленные частью 15 статьи 4 Закона Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 1994 года З № 7-I «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)».

12. Решение Государственного Собрания о применении к депутату одной из мер ответственности, предусмотренных частью 13 статьи 4 Закона Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 1994 года З № 7-I «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)», принимается не позднее трех месяцев со дня принятия комиссией решения о применении к депутату меры ответственности.

13. Информация о применении к депутату меры ответственности в виде предупреждения подлежит опубликованию (размещению) в официальных источниках информации Государственного Собрания.

Глава 16. Межпарламентское сотрудничество Государственного Собрания

Статья 124. Межпарламентское сотрудничество Государственного Собрания

1. Государственное Собрание может заключать с законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации и административно-территориальных единиц иностранных государств соглашения о межпарламентском сотрудничестве (далее – соглашение).

2. Межпарламентское сотрудничество Государственного Собрания с законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации и административно-территориальных единиц иностранных государств направлено на установление плодотворного сотрудничества и обмен опытом в области законотворческой деятельности, развитие деловых контактов, консультаций по социально-экономическим вопросам.

Статья 125. Порядок подготовки проекта соглашения

1. Председатель Государственного Собрания назначает комитет, ответственный за подготовку текста соглашения.

2. Текст соглашения, завизированный в государственно-правовом управлении, направляется ответственным комитетом Председателю Государственного Собрания для направления на рассмотрение законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации, представительным органам муниципальных районов, городских округов, с которыми планируется заключить соглашение.

3. Соглашения Государственного Собрания с законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации и административно-территориальных единиц иностранных государств подписывает Председатель Государственного Собрания.

4. Реестр соглашений с законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации ведет аппарат Государственного Собрания.

5. Контроль за исполнением соглашений осуществляется ответственным комитетом и аппаратом Государственного Собрания.

Глава 17. Обеспечение деятельности Государственного Собрания

Статья 126. Аппарат Государственного Собрания

1. Аппарат Государственного Собрания формируется в соответствии с законодательством о государственной службе.

2. Аппарат Государственного Собрания осуществляет правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное, финансовое, материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности Государственного Собрания, депутатов, комитетов, депутатских объединений, Председателя Государственного Собрания, его заместителей.

3. Руководитель аппарата Государственного Собрания утверждается Государственным Собранием большинством голосов от установленного числа депутатов по представлению Председателя Государственного Собрания.

4. Работники аппарата Государственного Собрания являются государственными гражданскими служащими, исполняют обязанности по государственной должности государственной гражданской службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

5. Для технического обеспечения деятельности Государственного Собрания в штатное расписание включаются должности, не относящиеся к государственным должностям государственной гражданской службы.

Статья 127. Расходы на обеспечение деятельности Государственного Собрания

Расходы на обеспечение деятельности Государственного Собрания утверждаются Государственным Собранием и предусматриваются отдельной строкой в государственном бюджете Республики Саха (Якутия).

Глава 18. Заключительные положения

Статья 128. Порядок принятия Регламента, внесения в него изменений, толкование положений Регламента

1. Настоящий Регламент, а также внесение в него изменений принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов. Решение оформляется постановлением Государственного Собрания.

2. Вопросы, возникающие в ходе пленарных заседаний относительно толкования норм настоящего Регламента, разрешаются Председателем Государственного Собрания.